十一、立法院第五屆第一會期內政及民族委員會審議廢止「國籍法施行條例」及併案審查「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」案第一次會議紀錄

時　　間　中華民國九十一年四月十五日（星期一）上午九時

地　　點　本院第十會議室

出席委員　十三人

列席委員　三十三人

列席人員　內政部政務次長　許應深
行政院大陸委員會副主任委員　陳明通
副主任委員　鄧振中
教育部執行秘書　劉夢陽
經濟部投審會副執行秘書　嚴重光
商業司科長　葉朝楊
財政部賦稅署組長　花全
金融局組長　袁明昌

主　　席　葉委員宜津

主席：出席委員已足法定人數，開會。

進行討論事項。

討論事項

一、審查「行政院函請審議廢止『國籍法施行條例』」案。

主席：現在先行審議廢止「國籍法施行條例」案，本案是從民國十八年公布至今，且在上個會期就已通過了新的國籍法；所以，請問各位，對廢止「國籍法施行條例」案，有無異議？(無)無異議，通過。

請本案有關官員離席，繼續進行討論事項。

二、併案審查「行政院函請審議『臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案』及『臺灣地區與大陸地區人民關係條例第十六條條文修正草案』」案。

主席：請陸委會陳副主任委員報告。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。主任委員今天請病假，由本人代理列席。今天　貴委員會召開審查臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案，承邀提出報告，謹就本會陳報行政院送請　大院審議之「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」及「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第十六條修正草案」相關修正緣由及修正重點，作一簡要說明，敬請各位　委員指教。

壹、前言

由於近年來赴大陸地區從事投資或技術合作之臺灣地區人民，有日益增多之趨勢，爲協助解決前揭人員及其員工子女之教育問題，允宜適度開放臺灣地區人民、法人、團體或其他機構得於大陸地區設立學校；另爲因應加入世界貿易組織，配合調整兩岸經貿政策，落實經發會兩岸組共同意見，適度開放陸資來臺從事投資，建立開放陸資來臺投資之法制架構，援擬具「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」（以下簡稱兩岸條例）部分條文修正草案；此外，基於正常化處理大陸地區人民來臺定居事宜之考量，特擬具「兩岸條例第十六條修正草案」，一併送請　大院審議，敬請　各

位委員支持，俾落實相關政策規劃。

貳、修法緣由及重點

本會爲所擬具「兩岸條例部分條文修正草案」及「兩岸條例第十六條修正草案」之修法緣由及重點，謹說明如次：

一、兩岸條例部分條文修正草案

㈠爲賦予大陸地區臺商子弟學校設置之依據增訂第二十二條之一：

爲協助解決臺商及其員工子女之教育問題，經教育部與本會邀請相關機關開會研商並審慎評估規劃後，認爲允宜適度開放臺灣地區人民、法人、團體或其他機構得於大陸地區設立學校，前於九十年二月十二日將本條修正草案送請大院審議，惟　大院第四屆立法委員任期內未經議決，爰於本會期重行擬具送請大院審議，其修正重點如下：明定赴大陸地區從事投資或技術合作之臺灣地區人民、法人、團體或其他機構，向教育部申請備案後，得於大陸地區設立高級中等以下學校，並得附設幼稚園，有關規範該學校從籌設到申請備案之程序等相關事項，授權教育部擬訂辦法，報請行政院核定後發布之，另明定符合第二項辦法學校學生回臺就學，其學歷得與臺灣地區同級學校學歷相銜接，以保障其回臺就學之權益。

㈡爲建立開放陸資來臺投資法制架構修正第二十五條、第二十五條之一、第七十三條、第九十三條之一：

關於加入世界貿易組織後兩岸經貿政策之因應調整，本會業會同經濟部、農委會、經建會及各有關機關依據經發會共識，積極推動及完成規劃，擬具「加入ＷＴＯ兩岸經貿政策調整執行計畫」，優先調整兩岸商品貿易調整及開放陸資來台投資服務業。有關研議開放陸資來臺之政策規劃事宜，本會經會商經濟部投審會、經濟部商業司、經建會、財政部證期會、財政部金融局、財政部賦稅署、中央銀行外匯局及交通部等機關，擬訂開放陸資來臺政策規劃，並研擬「兩岸條例部分條文修正草案」、「港澳條例第四十一條及第四十一條之一修正草案」等法規，送請　大院審議，謹就本次會議審議之兩岸條例部分條文修正草案之修正重點，說明如次：

1.針對大陸地區人民、法人、團體或其他機構有臺灣地區來源所得者，依其在臺灣地區居、停留及有無固定營業場所或營業代理人，明定其課稅方式，俾符合課稅公平則。（修正條文第二十五條）

2.參照促進產業升級條例相關規定，增訂對於大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司經許可來臺投資，給予稅捐上優惠之規定，以符合世界貿易組織相關規範。（修正條文第二十五條之一）

3.參照現行僑外投資核准制度，明定大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司，非經主管機關許可，不得在臺灣地區從事投資行爲，並授權有關主管機關擬訂許可辦法，以具體明確規範相關事項；另課投資事業申報相關資料及接受檢查義務，投資人轉讓投資時並應向主管機關申請許可。（修正條文七十三條）

4.針對違反第七十三條規定從事投資、違反辦理審定、申報義務及違法轉投資者，增訂處以罰鍰及相關處分之規定；另明定主管機關對投資人爲處分時之相關送達及執行規定，並明定求償權及相關處理程序，俾利執行。（修正條文第九十三條之一）

二、兩岸條例第十六條修正草案

㈠由於境管局在處理原籍馬祖大陸地區人民及其眷屬申請定居案件，因陸續申請多達四千餘人，發現僞造出生證明或以鄰里三人僞保方式，申請來臺定居，問題嚴重。因此，經會同相關機關多次對本條規定作檢討，認爲該條第二項第三款至第七款規定，自實施以來已近十年，當事人已有充分時間自由選擇其住居生活地，基於落葉歸根的人道考量應已告一段落，有必要作適當的處理，除防止類似僞冒情形繼續發生外，並對大陸地區人民申請來臺定居，能從整體面來作公平性考量。

㈡修正重點：兩岸條例第十六條第二項第三款至第七款規定，係針對歷史因素所爲特殊的落葉歸根人道考量規範，自實施以來已近十年，當事人已有充分時間自由選擇其住居生活地，而隨著時間的經過，有意願返臺者多已返臺，落葉歸根的人道考量應已告一段落，鑒於法規的目的性達成後，爲使將來法規的適用，得趨於安定，並基於公平性之考量，對大陸地區人民來臺定居得予正常化的處理，爰修正刪除本條第二項第三款至第七款及第四項規定。

叁、結語

鑒於大陸地區臺商子弟學校之設置，有儘早法制化之必要，並爲因應加入世界貿易組織，適度開放陸資來臺投資，以落實經發會有關配合加入ＷＴＯ，開放陸資來台從事事業投資之共識，以及基於公平性之考量，正常化處理大陸地區人民來臺定居事宜，敬請　委員支持本會所提法案，俾完成修法程序，落實各項政策，以符合兩岸交流之實際需要。

以上報告　敬請各位委員　指教。

主席：本會期這兩個月中，陸委會今天是第四次來備詢，所以，今天的詢答是否可節省一些時間，待會逐條審查時，尚有機會發言。請問各位，對今天的詢答，每位委員發言五分鐘，有無異議？（無）無異議，通過。

請曹委員原彰發言。

曹委員原彰：主席、各位列席官員、各位同仁。本席請教接受詢答的政務官時常請假，是否有一定的期限？超過期限是否要處分？

主席：通常法案的審查，不用政務官親自列席，由次長列席；今天的情況也是這樣，因爲，今天有詢答，仍是邀請了蔡主任委員，但是，蔡主任委員請病假。事實上，若依慣例條文的審查，由次長列席，業務報告才由政務官列席。

曹委員原彰：本席對蔡主任委員常常不能備詢，感到非常不滿意！

主席：蔡主任委員也不能常常只到此備詢。

曹委員原彰：本席請教陸委會陳副主任委員，剛剛您報告馬祖地區大陸人民申請來台，現在已到了一定的期限。但是大陸來馬祖定居的大陸人民，仍有部分在刑事警察局作鑑定，也就是他們找三個證人，你們可能懷疑一個有問題，但不去查，他們的公文已至刑事警察局八個月以上，至今仍未批准或是不准，或是他們僞造文書，是否該判刑？你們應查出結果，再修正本案，本席是贊成修正本案；但是，你們不能就這樣認定他們都造假，是有問題的壞人。因爲，本席認爲那些一〇〇人中，可能有二十人造假，然而你們不是就錯殺了八十人嗎？

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。我

們是法治國家，本案所以提出修正，是已經有十年的時間了；所以，有足夠的理由與時間，讓其選擇究竟在馬祖或大陸地區登記。至於其是否有偽造文書，就涉及法律程序；否則，就一定要還其清白。若因行政程序較慢，我們會努力加強。

曹委員原彰：行政程序慢，陸委會要負責。如陳進興案那麼的複雜，警方最後也查到兇手，將其繩之以法。爲什麼偽造文書的處理，要拖這麼長的時間呢？而產生這麼多的民怨，讓本席這個民意代表有很大的壓力，希望能儘快的將此問題結案，再修正本案。

陳副主任委員明通：我已與相關機關說明，請他們趕快完成審查的程序。

曹委員原彰：當大陸配偶嫁至台灣或馬祖，其夫不幸去世，是否就將此配偶趕回大陸，而不讓其在台灣或馬祖定居？

陳副主任委員明通：可分幾個層面，若她嫁來後有生小孩就可……

曹委員原彰：沒生小孩，就不准其在台灣或馬祖定居嗎？本席不知道有幾次遇到此種案例；甚至有幾位大陸的配偶，向本席下跪的，中華民國是這樣不人道的政府，大陸女人嫁給台灣人當老婆，她盡了勞動力與女人的義務。可是，她三個月內的定居，加上三個月的迎娶，六個月以後，先生在這段時間不幸去世，就將這女人給趕回去，從此不能回來，中華民國有此法律，這合乎人道嗎？是慘無人道的政府。

陳副主任委員明通：委員反映人民的聲音，我們現在已就最大的人道考量各種條件來放寬，如其生小孩或是定居了一定的時間，而非只來二、三天……

曹委員原彰：她只要成爲中華民國男人的老婆，先生不幸去世了，對這種女人，無論是鄰居或是公婆，都要對其特別照顧才是，我們爲什麼二、三天，就把她趕走呢？這是政府的做法嗎？

陳副主任委員明通：我們會從各方面，作最大的人道考量，謝謝。

主席：請陳委員建銘發言。（不在場）陳委員不在場。

請章委員孝嚴發言。

章委員孝嚴：（在席位上）因爲蔡主任委員未列席，本席放棄發言。

主席：請邱委員創進發言。

邱委員創進：主席、各位列席官員、各位同仁。本席請教陳副主任委員，兩岸人民關係條例是宣示性的意義，或是要執行？

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。法律當然是要執行。

邱委員創進：本席已經說過很多次了，兩岸人民關係條例的宣示面大於執行面。請問，大陸地區要設置台商子弟學校是否有法源基礎？如果台灣政府准其建校，而中國政府不准的話，你有何看法？

陳副主任委員明通：事實上，現在大陸地區已經設立了兩所台商子弟學校，對方也已經同意設立。

邱委員創進：因爲已經設立了，所以我們就想要儘快立法，讓這兩所學校合法化。這兩所學校有受台灣教育部管轄嗎？

陳副主任委員明通：當然有。他們將來的學歷須與國內銜接。

邱委員創進：他們所學的課程是教育部訂的嗎？

陳副主任委員明通：對方同意我們的課程都在那邊上，不過，我們人在別人的屋簷下，還是必須有些妥協。我們沒辦法教對方要求教的；而對方不讓我們教的

，我們在台灣一定會補教。

邱委員創進：課程標準是對方訂的，設立學校也是對方准許的，如果台灣政府不准國人去大陸設學校，他們還是照樣做，是否如此？

陳副主任委員明通：不是，課程標準是我們訂的，他們在大陸設學校，還是要送回教育部備查。

邱委員創進：你不是說了嗎？我們沒有相關法令，大陸就已經設了兩所台商學校了。

陳副主任委員明通：那時候是比照台灣外僑學校的規定辦理。但是，比照總不如有個法源好，所以要請大院審查相關條例的修正案，以便有所依循。

邱委員創進：本席的意思是，縱使沒有法源，國人還是照樣在大陸設台商學校，很多台商到大陸去設公司不也是這樣嗎？

陳副主任委員明通：那些學生的學歷將來必須與國內銜接，所以學校必須經過台灣教育部的核備，課程方面也必須是按照我們的規範。

邱委員創進：請你把台商子弟學校所使用的歷史、地理課本送一份給本席看。本席認爲學生在那裡的學習會很錯亂，我們的地理課本所教的行省和他們的不同，台灣學生的行政區域概念和他們的學生完全不同，恐怕會被人譏笑。

本席認爲要訂定這樣的規定，實在有點可笑，因爲他們不需要我國政府的核准就可以設立學校，如果將來我們有法律規範，他們不來備查，還是一樣照設。現在只是學歷認定的問題，目前不是有很多人要求我國的教育部必須認定大陸地區學校的學歷？

對於兩岸人民關係條例，本席認爲必須作一大翻修，因爲我認爲其中有許多法條均已不切實際，甚至有很多的規定都是只具宣示性意義。事實上，我們上次修正的那三條條文，本席也認爲沒有意義，因爲修正與否沒有多大差別。而這次所提出的修正條文，本席認爲有沒有修正還是一樣，因爲縱使我們不准他們設學校，他們還是照設不誤，如果以後我們對大陸學歷均准予認證，那麼這個法案修不修正還不是一樣？現在要修改條文的唯一因素，就是將來他們的學歷能夠與國內的學歷銜接，如此而已。

陳副主任委員明通：事實上，台商子弟學校的設立，從校長、師資、課本、學制、上課時數完全與國內的學校相同，只是有一部分教材，他們要我們教的，我們不教；他們不讓我們教的，我們在國內自己教。

邱委員創進：我們在中國大陸教不教三民主義？

陳副主任委員明通：目前國內的高中已經將三民主義列爲選修課程了。

邱委員創進：那麼歷史、地理是教我們的；還是教他們的？

陳副主任委員明通：教我們的。

邱委員創進：請你送一份歷史、地理課本給本席參考。

陳副主任委員明通：我們一定會送一份給委員參考。

主席：應該送給內政委員會的每一位委員。

請藍委員美津發言。

藍委員美津：主席、各位列席官員、各位同仁。請教陳副主委，我國政府同意讓國人在大陸地區設立台商子弟學校，同時認可他們的學歷，使他們的學歷可與國內的學歷銜接，對不對？

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。對。因爲它是根據我們的法令規定所設立的學校，而且是我們的師資去教的，所以本質上就是我們的學校。

藍委員美津：在教材方面呢？

陳副主任委員明通：教材也是用我們的課本，而且大部分的師資都是從我們這邊去的。

藍委員美津：也就是我們的公務人員可以申請到中國大陸教書，從事公職工作？

陳副主任委員明通：依規定是非經許可不能去，如果是台商去大陸地區投資設立學校，其相關人員當然也可以去大陸。爲了國人可以去大陸的台商子弟學校教書，我們訂定了一個相關規定，讓老師們可以去大陸教書。

藍委員美津：也就是：無論老師或是辦理行政的公務人員，都可以去中國大陸地區經台灣教育部所核准設立的學校任職，是否如此？

陳副主任委員明通：目前，台商子弟學校均是以私立學校的性質設立。

藍委員美津：如果台商子弟學校學生的學歷可以與台灣的學歷銜接，那麼請問，台灣的公務人員或老師在其就職期間申請赴大陸任職，將來他回來後，其公務人員的年資是否可以銜接？

陳副主任委員明通：有，可以銜接。

藍委員美津：等於是老師們都可以在大陸地區經台灣教育部核准設立的台商子弟學校教書。至於教材方面，究竟是要依據中國大陸的歷史、地理教授；或是依據中華民國的歷史、地理教授？

陳副主任委員明通：他們學習的課本和我們國中、高中學生所使用的課本是一樣的。當然，其中有些部分，對方不讓我們教，所以把它劃掉。這部分，我們會在國內教。另外，如果對方教學生的是：一九四九年以後，中華民國已經不存在；存在的是中華人民共和國。諸如這類的內容，我們不管，我們不會教他們這些，我們會等學生於暑假回台灣之後教他們一些在大陸上沒教到的部分。

藍委員美津：但是如果他們暑假不回來讀，他們在大陸上所學到的都是經過對方核准可以教的……

陳副主任委員明通：這些學生在暑假期間一定要回來台灣上課，如此才可以完成他的學歷。

藍委員美津：國小、國中、高中的學生都要回來補修學分嗎？

陳副主任委員明通：對。我們已經陸續在辦了。

藍委員美津：他們必須回來多久？

陳副主任委員明通：不是很久，因爲被對方刪掉的課程只有一部分。

藍委員美津：我們教他們的漢字是使用簡體字或繁體字？

陳副主任委員明通：當然是繁體字。我們的廠商會特別爲台商子弟印製一套課本。

藍委員美津：本席有一位親戚出生於中國大陸，後來回到台灣讀高中，當時學校還有教三民主義，他覺得很奇怪，我們的學校爲什麼要教三民主義？另外，他也很奇怪我們爲什麼教那麼多文言文？中國大陸都已經全部教白話文了，我們爲什麼還要學習那些文謅謅的八股文？我們在這方面是否要做一些修正？

本席認爲雖然台商子弟學校的學生必須於暑假期間回台補修學分，但是對他們的教課內容應該符合現實社會的歷史、地理、文化等背景。

陳副主任委員明通：台商學校所教的內容，和國內國小、國中、高中所教授的課

程都一樣，這是同步的教學，所以才稱之爲台商子弟學校。

藍委員美津：他們將來回國考大學時有加分嗎？

陳副主任委員明通：沒有。

藍委員美津：對。因爲教材是我們的標準，師資也是台灣去的，他們所學習的和台灣學子所學習的內容相同，所以考試時理應不能加分，而不是像駐外子女回國讀書時，其入學考試有加分的規定。謝謝。

主席：請張委員清芳發言。

張委員清芳：主席、各位列席官員、各位同仁。請問陳副主委，兩岸人民關係條例第二十二條之一修正條文是有關准許台商赴中國大陸設立台商子弟學校的規定，此對台商子弟的教育確實有所幫助，但是它會不會有後遺症？

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。任何一項政策都會有一些後遺症。

張委員清芳：在台商子弟學校設立之後，會不會助長台商在大陸包二奶？

陳副主任委員明通：包二奶是屬於個人的修養問題，不能怪罪於下一代子女的教育問題。

張委員清芳：本席認爲會有些缺點，但是還是要做。本席認爲相關條文的規定要明確一些。事實上，已經有台商自行到中國大陸設立台商子弟學校，他們並沒有拿政府的補助。本席在此舉出一個事例，在大連有一所台商設立的台商子弟學校，原本要招收二百個台商子弟，結果卻有三、四千人報名，學校承受到很大壓力，大多數是一些高幹來關說，後來一經調查，原來那些孩子的父親都是台商，而媽媽都是二奶。由於中國大陸一胎化的規定，使這些孩子都沒有户口，也因此無法上學。將來如果開放台商子弟學校的設立，政府可以考慮不需要給予補助，因爲這些學校會有很多學生去就讀，而且，他們的收費都很昂貴，所以一定會賺錢。這種情況，你知道嗎？

陳副主任委員明通：是，我知道。不過，站在教育的立場，在政策上要考慮到公平性。同時，爲彌補我們在那邊無法教的部分，所以某些補助還是有其必要性。

張委員清芳：這個法案如果通過，台商能夠在中國大陸設立學校，而其教材要與國內相同，因此是否必須由政府予以補助？

陳副主任委員明通：現在教科書已經開放民營，所以會有廠商願意爲台商子弟學校專門印製一套教材，在這一方面，我們有提供相關的補助。

張委員清芳：本席認爲這樣的措施需要再作一考量，因爲目前台商要到中國大陸投資，最賺錢的行業可能就是設立學校。

陳副主任委員明通：我們現在核准設立的兩所台商子弟學校，必須是具有中華民國國籍的子弟才能去就讀，若是二奶生的小孩，不具有中華民國國籍，就不能就讀台商子弟學校。

張委員清芳：這樣也不好，雖是偷生的，可是小孩已經生出來了，政府不理他們也不對。

陳副主任委員明通：這是各方面的問題，不完全是政府的責任。

張委員清芳：另外，本席認爲我們在修法時必須有前瞻性。目前，遠距教學的方式已經很發達了，而且，中國大陸透過衛星傳送，有在台灣有招收學生，並以

遠距教學的方式進行教學。我們應該鼓勵以遠距教學的方式去教導台商子弟，只要有軟體，就可以透過衛星以遠距教學的方式爲台商子弟上課，而在教材方面的指定也將更爲方便。

陳副主任委員明通：學校的功能不只是上課而已，還要讓學生學習團隊精神，那也是生活的一部分。台商子弟學校提供學習的不僅是我們所準備的教材，還包括如何與下一代有更好的融合；同時培養出更好的認同感，以及社會上的人際關係。

張委員清芳：學校的確有其功能，但是如果在台商較少的地區要設立台商子弟學校，並不符合其經濟成本，這在法律條文上應該予以明定，讓他們有一個彈性的空間。

陳副主任委員明通：這是基於市場法則，據我們的估量，不會有太多家台商子弟學校設立。

張委員清芳：就是因爲不會有太多家台商子弟學校，所以建議你考量一下，是否能將遠距教學的方式，列入第二十二條之一的修正條文中加以規範？

陳副主任委員明通：謝謝。

主席：現在輪由本席發言。請章委員孝嚴暫代主席位。

主席（章委員孝嚴代）：請葉委員宜津發言。

葉委員宜津：主席、各位列席官員、各位同仁。在四月八日陸委會蔡主委親自蒞臨本會報告的書面資料中，曾指出：兩岸人民關係條例不宜以兩岸交流所衍生的片面或單一思考角度，用零散或個別的條文提案方式處理修法事宜。而當天她在口頭上也做了相同的表示。

上一次的會議中，我們勉爲其難地通過你們所提出的第二十四條、第三十五條、第六十九條的修正條文。今天，你們又提出了第十六條、第二十二條之一、第二十五條、第二十五條之一，以及第七十三條的修正條文。你們這不是自相矛盾嗎？你們自己說兩岸人民關係條例必須作通盤的檢討和翻修，爲什麼你們還是零零散散地將條文送來修正？

本委員會今天所以排入這個議程，純粹只是爲了台商子弟的教育著想，因爲今天要修正的條文是有關台商子弟就學的規定，否則，我們會等你們將全案作通盤考量之後再作修正。

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。由於大部分的修正條文已經於上會期送來立法院，而上會期這個法案相關條文的修正非常迫切需要，因爲我國加入WTO之後，陸資會紛紛來台，但是基於屆期不續審原則……

葉委員宜津：陸資來台的事，還是必須作通盤的規劃和檢討。

陳副主任委員明通：前幾次已經通過的條文包括陸資來台投資房地產，其相關配套的事業也必須儘快開放，以符合WTO的規定，而在這方面，國際間也給我們某些壓力。

葉委員宜津：基於此，我們更應該有整體的規劃。台商子弟的教育問題一天都不能延緩，因爲每個學期都有銜接的問題，就是因爲這個原因，所以我們今天才把這個議題排進來，否則，本席無法接受你的說明。話再說回來，你們什麼時候才可以提出通盤的規劃？

陳副主任委員明通：上一次，章委員在委員會中所提出的附帶決議，我們會努力達成。

葉委員宜津：可以在本會期結束前，或是

更提早一些嗎？

陳副主任委員明通：我們會儘快。

葉委員宜津：內政委員會已經排了四次陸委會的相關會議，但是你們送來的還是零零落落的案子。這個案子大家都非常重視，所以你們有沒有可能早一點提出通盤規劃的案子？

陳副主任委員明通：我們儘量努力。

葉委員宜津：不需要我們以附帶決議來逼迫你們吧！希望你們能儘快。這是大家都關心的問題，它不僅是關係到台商子弟的教育問題；還關係到台灣的經濟發展。

另外，本席要提出一個與曹原彰委員不同的意見。方才，曹委員表示，只要是嫁給台灣人的女子，政府就應該要把她留下來，應該要幫助她……等等。本席對此有完全不同的看法：首先，包括德國在內的許多先進國家都無法這樣做。就本席所知，女子嫁給德國人之後，還不需要每三個月或半年回國一次，即使她一直都住在德國，還是必須等到十年後才能拿到德國籍。因爲他們認爲，一個人從小在什麼樣的國家長大，那種感情是真正有鄉土的感情，和一般的感情是不一樣的；何況兩岸之間的婚姻潛在著非常多的問題，其中有多少是假婚姻；或是有不人道的情況？例如，我們七、八十歲的國人娶了大陸上二十幾歲的女孩，結果過沒兩天，老先生就死了。他不娶還好，娶了之後，沒多久就死了！這是本席服務選民的真實案例，老先生的子女告訴本席，他老爸本來好好的，但是未和家人商量，就隨便娶一個年輕的大陸女子，不娶還好，娶了不久，人就死了，之後，那個女子就要來分財產。如果那位老先生是公務人員身分，那位大陸女子就是遺眷，政府就需要養她一輩子，從她二十幾歲養到她死。台灣錢淹腳目是這樣淹的嗎？所以，本席不贊同曹委員所說的，只要有任何婚姻關係，就要把她留在台灣一輩子，要照顧她一輩子，沒有這回事。

陳副主任委員明通：本人方才已經向曹委員說明過，她取得中華民國國籍的時間仍舊爲八年，並不因此縮短，現在要做的是人道考量，是否能讓她不必被遣返，能給她在台的一定居留期。

葉委員宜津：所以一切仍依法而行？

陳副主任委員明通：其夫一死亡，就將她遣返回大陸，是否符合人道，實有考量的空間。

葉委員宜津：留台辦喪事與在台居留權是兩回事，國籍的取得更是不用說。

陳副主任委員明通：我們一切依法而行。

主席（葉委員宜津）：請周委員錫瑋發言。

周委員錫瑋：主席、各位列席官員、各位同仁。本席對今天的修正法案有不同的看法。第一，世界上任一國家，當其國民移居他國時，他都希望移民的子女能接受本國的教育，現今强國卻希望他國移民子女在接受其教育之後，對其國家產生認同感。台商子弟在大陸就學，我們希望他們唸的是台灣的教科書，接受的是中華民國的教育，日後對我們國家產生認同感及親切感，可是中國大陸卻不希望我們設台商學校，因爲他們希望台商子弟接受的是大陸的教育，日後能認同中國大陸，而不認同台灣，甚至對台灣產生疏離感，所以今天陸委會不僅同意台商設置台商學校，給予學歷認證，還應該供應教科書及其他資源，否則日後勢必產生台商子弟對台灣認同感的問題。你知道台商學校一年學費有多少

？

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。一個月恐怕就要好幾萬元。

周委員錫瑋：最便宜算二萬元，一年就要二十四萬元，若每月三萬元的話，一年就得三十六萬元。

陳副主任委員明通：這還包括住宿。

周委員錫瑋：台商學校的學費非常昂貴，反觀國內的義務教育學費卻相當便宜。請問現有幾所台商學校？

陳副主任委員明通：有兩所。

周委員錫瑋：只有兩所。

陳副主任委員明通：因爲政策實施不久，所以目前只設置兩所。

周委員錫瑋：所以政府現在要做的，不是要不要讓台商在大陸設學校，而是應該幫他們設校，若我們不這樣做，他們的子女就得接受大陸教育。

陳副主任委員明通：這就是我們希望大院儘速通過今天修正法案的主因，因爲台商是到大陸投資做生意，並非移民，大陸現也同意我們可用自己的教材來教學，不過，「人在屋簷下，不得不低頭」，其中有些屬於意識型態部分，他們無法接受，一定得刪除，對此，我們也編列經費舉辦生活營或其他彌補性質及銜接性質的教育，尚請大院多多支持。

周委員錫瑋：本席認同這點，你們要支援經費，還必須顧及教育銜接的問題，落實寒暑假輔導教育措施，他們都是我們的國民。

陳副主任委員明通：所以他們從校長、課本、學制全部與台灣相同。

周委員錫瑋：此外，有關居留權部分，本席希望條文不要訂得太死，有些人他因爲某特殊原因長期滯留大陸，但他並不瞭解可以返台居留，而且他已在大陸那麼多年，勢必還有其他考量因素在內，會左右其選擇，所以希望條文不要訂得太死。

有關娶大陸新娘一事，本席看法與主席不同，老年人晚年希望有人照顧，或想追尋第二春，這都是他的權利，這老年人過世了，其大陸親娘別說居留，連依親都沒辦法，這中間實在有著情感、人道上的考量，所以本席持不同看法，這些人應該給與特別對待，畢竟她之前嫁給中華民國的國民，我們不應剝奪她們所有的權利。

陳副主任委員明通：我們將在這部分做最大的人道考量，至於居留權及户籍取得部分，仍按照原先法制程序處理。

周委員錫瑋：所以她們還是可以住下來？

陳副主任委員明通：我們還在研商中。

周委員錫瑋：請你們能通盤修法，不要每次一兩條的修。

陳副主任委員明通：很抱歉，這部分一方面是因爲居期不連續，一方面是基於台商子弟所求甚急，尚請大院支持。

主席：本席並沒反對任何婚姻，只是任何一方死亡，婚姻關係就不存在。

請馮委員定國發言。

馮委員定國：主席、各位列席官員、各位同仁。四月一日我們召開會議研商將金門學校空出來，做爲台商子弟就讀的學校，本會要求在九月一日正式開學，教育部原則上同意這件事，不知陸委會立場如何？

主席：請陸委會鄧副主任委員說明。

鄧副主任委員振中：主席、各位委員。沒問題，我們完全贊同。

馮委員定國：請問你們怎麼配合？這些學生如何到金門就學？有定期航班，或是每次都得特批後才能成行？

鄧副主任委員振中：我們現正調查需求，看看當地的教育資源及醫療需求所在，其次是有關手續部分，等實際案件發生後，我們會盡力配合。

馮委員定國：在學期間，只要申報一次，就可以往返兩岸就學？

鄧副主任委員振中：涉及因素頗多，不過，我們會一併加以考量，做最大的配合。

馮委員定國：全力支持？

鄧副主任委員振中：是。

馮委員定國：其次，台商子弟在中國大陸按台灣學制就學後，日後可經許可回台參加聯考，請問中間完全可以銜接嗎？

主席：請陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。因爲大部分的教材爲台灣教材，而且那些無法在大陸教授的課程，有在寒暑假裡加強教導，所以問題應該不大。

馮委員定國：這只限高中課程部分，請問大學以上的課程如何處理？它們可以進大陸大學就讀嗎？

陳副主任委員明通：我們現未採認大陸學歷，所以拿大陸大學學歷到私部門就業絕對沒問題。

馮委員定國：他們進大陸大學就學的話，可不可以銜接？

陳副主任委員明通：目前我們尚在評估大陸學歷認證問題，縱使政府未承認，並不會影響私部門之聘用，若私部門有這種需要，仍舊會聘用他。

馮委員定國：何謂私部門？

陳副主任委員明通：就是一般公司，就像他讀完北大……

馮委員定國：只要讀完北大，全中國搶著要，問題是他們如何進北大就讀？

陳副主任委員明通：大陸未採認我們的學歷，而是以同等學歷方式處理。

馮委員定國：他們可以接受？

陳副主任委員明通：他們不承認我們的學歷，他們可以同等學歷資格報考。

馮委員定國：要經過徵選制度嗎？

陳副主任委員明通：那是他們的考試制度。

馮委員定國：所以你不管，只管到高中而已？

陳副主任委員明通：那是他們的制度。

馮委員定國：台灣人到大陸設校，只要不是台商學校，你們都不管？

陳副主任委員明通：這是整體教育產業及加入ＷＴＯ相互開放問題，問題比較複雜，需整體檢討。

馮委員定國：你現在只用法條限制人民，請問你管其他人到大陸設如國際學校、希望小學等其他學校嗎？

陳副主任委員明通：我們會與教育部一同考量這件事。

馮委員定國：這在今天的範圍內嗎？

陳副主任委員明通：不在，第二十二條之一是指台商子弟學校，

馮委員定國：他們既然在那裡讀書，他們必須面對更多的群衆，而非單一群衆，並不只有回台一條路，他必須面對與大陸學制銜接、與國際接軌之局勢，這才是台商子弟學校設立的目的，這些學校一學期學費就要美金六千元。

陳副主任委員明通：謝謝委員。

主席：接下來登記發言的黃委員義交、郭委員添財皆不在場。

請陳委員建銘發言。

陳委員建銘：主席、各位列席官員、各位同仁。目前有許多台灣地區人士到大陸地區常常遭受很多困難，包括最近三人到大陸觀光，被大陸官方以偷渡名義予以留置，不知陸委會對此事有何因應之

道，能提供何種人道救援？

主席：請陸委會法政處劉處長說明。

劉處長德勳：主席、各位委員。我們接獲消息後，第一時間馬上請海基會去函，請當地台商協會進行必要協助，並間接與相關人員及當地治安機關進行進一步的溝通，希望早日解決這件事。

陳委員建銘：大陸態度如何？

劉處長德勳：他們處理這件事的態度和以往處理其他事的態度不甚相同。

陳委員建銘：他們回來的日期可能遙遙無期？

劉處長德勳：應該不會遙遙無期，台灣人民都相當關心這件事，經過媒體披露之後，這件事將成爲很好的指標，他們應該會審慎處理後續的狀況。

陳委員建銘：這個話題實在值得我們重視，因爲最近我們知道在許多官方文件認證上，同樣遭受相當多困難，認證文件上只要加蓋中華民國字樣，中共就動輒加以退件，形成很大壓力，使兩岸交流產生極大的影響，包括人民對政府產生諸多民怨，是否中共以此種以民逼官的方式逼迫我們？像他們等到我們日漸依賴其漁工時，突然取消，結果造成漁船作業遭受重大挫折，政府也遲遲沒辦法處理大陸漁工的事，因爲發球權在他們身上，照這樣下去，人民會覺得政府無能，這一連串事件就如同商業縮影一般，我們對大陸的依存度一升高，他們馬上對我們實施限制的作爲，讓民衆認爲政府沒能力處理，甚至忽視人民的權利，目前陸委會是以什麼態度面對這些問題？有任何具體作法嗎？

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。有關南投三位民衆被拘留一事，一方面是因爲他們誤以爲不需經過申請，就可從金門直接到大陸，這是法認知有誤，我們現推動小三通予以法制化，有一定申請程序，我們除加强教育外，還盡力救援這三位同胞。

有關大陸文書最近被退回一事，我們認爲這是明顯違反辜汪會談協議的作法，因爲當年辜汪會談中，談到雙方同意相互寄送、繼承、收養、婚姻等公證書的副本，並不干涉公證書的內容，今天他們片面違反這項規定，挑我們公證書裡的一些毛病，是違反當年會談之協議，我們極力呼籲爲了兩岸人民的利益，大陸方面應儘早恢復原先採認的方式。

陳委員建銘：他們曾經接受過上頭蓋了中華民國字樣的公證書？

陳副主任委員明通：從八十六年開始……

陳委員建銘：所以中共現在是故意凸顯這個話題？

陳副主任委員明通：對。

陳委員建銘：有關兩岸往來部分，我們最近對國籍法的認定提出相當多的質疑，到底對大陸人士往來，是否應該依照國籍法相關限制，依照兩國的定位做進一步的修正，你的看法如何？因爲目前有許多台灣人士有移民到大陸去的動作，……

主席：很抱歉，囿於時間有限及公平起見，請在逐條討論時再行發言。

陳委員建銘：好，本席等一下再詢問。

主席：我們上午十時截止登記。接下來登記質詢的吳委員成典、林委員國華、謝委員明源、李委員嘉進、沈委員智慧、羅委員世雄、瓦歷斯・貝林委員、高委員明見、林委員進興、李委員鎮楠、黃委員政哲、穆委員閩珠、林委員德福、鄭委員國忠、蔡委員啓芳、尤委員清、湯委員金全、錢林委員慧君、李委員顯

榮、謝委員章捷、羅委員志明、侯委員彩鳳、盧委員秀燕皆不在場。

今天登記發言的委員均已詢答完畢。現在開始進行逐條審查。

章委員孝嚴：（在席位上）本席建議，稍後逐條時每位委員發言時間可否爲五分鐘？

主席：照章委員的建議，我們逐條時每位委員發言時間五分鐘。進行「台灣地區與大陸人民關係條例修正草案」案第十六條。

行政院草案條文：

第十六條　大陸地區人民得申請來臺從事商務或觀光活動，其辦法，由主管機關定之。

大陸地區人民有下列情形之一者，得申請在臺地區定居：

一、臺灣地區人民之直系血親及配偶，年齡在七十歲以上、十二歲以下者。

二、其臺灣地區之配偶死亡，須在臺灣地區照顧未成年之親生子女者。

大陸地區人民依前項第一款規定，每年申請在臺灣地區定居之數額，得予限制。

主席：請問各位，對第十六條有無異議？

請章委員孝嚴發言。

章委員孝嚴：主席、各位列席官員、各位同仁。方才詢答時，因爲今天蔡主委沒有列席，本席就沒有提出一些看法，因爲政策性的問題，還是應該由主委來答復較恰當。現在進行逐條，本席對第十六條有一些異議，我指的是我們在國民黨黨團也討論過。在行政院的說明中，表示因爲基於落葉歸根的人道考量應已告一段落等，所以將原條文一些款刪除。但本席認爲這樣的講法是不正確的。現行條文第十六條中共有七款，我認爲頂多可以將第六款的「民國三十八年政府遷台前，赴大陸地區之臺籍人員、在台灣地區原有户籍且有直系血親、配偶或兄弟姊妹者。」規定刪除，因爲說明中的有僞造證件等情事等理由主要都是因爲第六款的緣故。至於其他款則不應該刪除，因爲隨時有人申請，還是有需要的。原本我們是希望本條維持現行條文，但若要修正，我們認爲頂多第六款可以刪除，其他款項則建議保留。

此外，在三月二十五日，陸委會提出了三條條文的修正案，我們沒有什麼特別意見，但是會中做成一項附帶決議，用意就是希望陸委會能對關係條例做一全面考量，而非零零星星式地提條文修正案，與你們的構思也不同。方才民進黨的委員包括葉委員、邱委員都有類似的講法。因此，現在整個情勢與十年前完全不一樣，如果陸委會不能全面性考量，做心態上的調整，修這些法條都會有很多問題產生。因此，我還是建議陸委會能提出一個全面的修訂版，在本會期結束前送到本委員會。雖然陳副主委那天趁本人不在時，建議主席對附帶決議稍做文字的修改，我非常不以爲然。當然我也知道陸委會有其考量。後來主席和蔡主委商量之後，我們還是把文字調整過來，還是在本會期結束前把全面的修訂版關係條例送到本會。單就第十六條而言，我認爲頂多是將第六款刪除，其他仍應予以保留。

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。方才委員指教全盤修正的考量部分，事實上，我們前二週也做了修法方向的說明。至於附帶決議方面，當時本人對主席的建議，若與委員原來構思有不同或有

不當之處，在此向委員道歉。

章委員孝嚴：那已經過去了，我不會在意。

陳副主任委員明通：第十六條的部分，基於實務的考量，其實有些項目已經都沒有人申請。

章委員孝嚴：現在沒有人申請，並不表示以後沒有人申請。我們是認爲第三、四、五、七款仍有保留的需要。現在如果把這些款刪除，等於關閉了這些人的申請管道。

陳副主任委員明通：這還是有其他配套辦法可以補救。

章委員孝嚴：有何配套辦法？

主席：請陸委會法政處劉處長說明。

劉處長德勳：主席、各位委員。因爲我們現在的大陸地區人民在台灣定居居留許可辦法中，就有社會考量這一條規定可以用。以第五款而言，已經四年都沒有人申請，從八十一年到現在，只有二十四人申請；第七款部分，迄今也只有十六人申請。

章委員孝嚴：只要有一人申請，你就要重視。這是我們基本的立場和態度。

主席：接下來輪到本席發言，現在請章委員孝嚴暫代主席位。

主席（章委員孝嚴代）：請葉委員宜津發言。

葉委員宜津：主席、各位列席官員、各位同仁。依據修正草案第十六條的第三項，本席認爲其中「每年申請在臺灣地區定居之數額，得予限制」的規定太過籠統。請陸委會說明。

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。這部分請法政處劉處長說明。

主席：請陸委會法政處劉處長說明。

劉處長德勳：主席、各位委員。其實這一項在八十一年就有了，我們每年訂有一個數額表……

葉委員宜津：數額表內容爲何？可否送一份給我們？此數額表每年都做調整嗎？訂定的標準何在？

劉處長德勳：當時的定居居留數額表中是分爲定居數額表和居留數額表，這是從八十一年一直適用迄今。

葉委員宜津：你的意思是，我們每年的胃納量是五千位，如果因結婚等居留人數增加，就將這部分限制得少一些，以資平衡？

劉處長德勳：不是。照境管局當時所訂的標準，三十八年以前結婚者，在目前的數額表是不限的；大陸配偶進來以後，取得户籍成爲臺灣人民，至於其父母親七十歲以上可否申請來台，目前境管局的設限是每月五人。

葉委員宜津：陳副主委，若是如此，本席的觀點與章委員是一樣的。今天適用第一款到第七款、這些本來是臺灣人民，因爲戰爭關係而被拆散的中的人應該都要優先讓他們申請來台。如果兩岸通了以後，這個門應該是永遠敞開的。

陳副主任委員明通：這個門已經敞開十年。

葉委員宜津：就算已經敞開十年，也不能因爲這十年中沒有人申請，就將這扇門關閉。

陳副主任委員明通：這十年中陸陸續續有人申請。

葉委員宜津：既然如此，爲何要將這些款刪除？

陳副主任委員明通：因爲最近幾年都沒有人申請。

葉委員宜津：就算沒有人申請，這些款保留著也不會如何。

陳副主任委員明通：但是，其中第六款出現了弊端，因爲有假證件……

葉委員宜津：第六款的部分，我和章委員一樣，同意予以刪除。但是除此之外，其他的款可以再等個十、二十年。例如，第一、二、三、四、五、七款的人，照實際時間換算，如果都已經一百多歲，那當然可以刪除。但是，只要還有可能性存在，我認爲還是應該繼續保留。所以，本條是否可以再修正，即摒除你們的修正草案，而僅將現行條文中的第六款刪除，其他保留？

陳副主任委員明通：其他款的部分，是否可以訂落日條款？因爲已經敞開十年。

葉委員宜津：這樣的話很難換算，如果遇上戰爭的人當年是二十歲，現在應該是幾歲？

陳副主任委員明通：大概七、八十歲。

葉委員宜津：你認爲應該訂幾年的落日條款？至少也要一、二十年，否則你如何確定沒有人活到九十歲？第六款刪除之後，其他各款仍保留著，不會有害的。

陳副主任委員明通：我建議第五、六、七款刪除，其他款則保留。

葉委員宜津：我們稍後再商量，我認爲還是應該予以相當的尊重。

陳副主任委員明通：謝謝。

主席（葉委員宜津）：第十六條暫保留。繼續進行第二十二條之一。

行政院草案條文：

第二十二條之一　經許可在大陸地區從事投資或技術合作之臺灣地區人民、法人、團體或其他機構，向教育部申請備案後，得於大陸地區設立專以教育臺灣地區人民爲對象之高級中等以下學校，並得附設幼稚園。

前項學校申請備案之程序、校長資格、師資、課程、設備、招生、獎勵及補助、教師之薪級、退休、撫卹、資遣年資之採計及學生回臺就學等相關事項之辦法，由教育部擬訂，報請行政院核定後發布之。

符合前項辦法學校學生回臺就學，其學歷得與臺灣地區同級學校學歷相銜接。

主席：請問各位，對第二十二條之一有無異議？

請章委員孝嚴發言。

章委員孝嚴：主席、各位列席官員、各位同仁。關於本條的修正，方才有多位委員都提及，本席深有同感。我認爲陸委會用心良苦，但是都未能掌握實際情況。例如，關於台商在大陸開辦學校的課程、招生情形、學費收入等。陸委會管的是台商在大陸設校問題。台商以外，從臺灣到大陸去不僅設中學，也有設希望小學、大學者，這些你們根本不去管。當然，這一條條文是讓台商去大陸設校能有所依據。既然有依據，你就不應該去限制設立的層級只能到高級中等以下的學校，如此一訂，將來會有問題。將來你的小孩可能去大陸唸書，可能念的是台商學校，可能念高中、專科、大學，所以，我想這一條條文中，不應該設限在高級中等學校以下，讓自己綁手綁腳，屆時又得再修法。也因此，我們一再强調，你們應該精準地掌握現在兩岸關係的最新情勢，所以，我們建議第二十二條之一中具有辦學校的消極條件部分，除了高中以下，也應該可以設專科學校、大學、學分班的推廣教育。現在有很多台商到大陸設類似ＥＭＢＡ的課程，如果照你們的修正草案，他們就沒有辦法進行。本地有很多大企業到大陸投資，並在當地開辦ＥＭＢＡ，而且

與國內大學相結合，可以授與學分。所以，你們應該掌握最新實際的情勢，否則，這樣的修正祇是徒具形式。此外，就像邱委員所講的，設學校甚至還要大陸同意才可以。如果蔡主委在場，我一定會向她請教，兩岸何時再重新恢復協商、談判？這是非常重要的，必須先做整體政策性的考量，這些條文的修正才有意義。因此，如果要新增本條文，我堅持將「高級中學以下學校」的限制刪除。

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。我們將此事分成兩部分來看，台商子弟學校的部分，一方面有政策的迫切性，牽涉的範圍較小，大陸方面也允許。像東莞的台商子弟學校，大陸也很支持。汪道涵親自題字、唐樹備在開幕當天……

章委員孝嚴：這個過程你清楚嗎？另一個學校在哪裡？

陳副主任委員明通：昆山有一個華東子弟學校。

章委員孝嚴：其經營方式與東莞的台商學校完全不同。

陳副主任委員明通：我知道，但是大陸基本上同意這兩所學校的設立，而設立大學牽涉的範圍較廣。

章委員孝嚴：這是你所瞭解的部分，但還是有其他學校設立。

陳副主任委員明通：對，但是，其他的學校部分，我們是擺在兩岸之間可否相互設大學、整個教育產業的架構來通盤考量。至於本條文，因爲台商子弟真的有迫切性的需要，需要辦高中以下的教育，回來之後能夠銜接上。這部分真的有其迫切性，委員能否將之分開處理？

章委員孝嚴：基本上，本席是爲了陸委會好，你們不要自己在綁手綁腳，應該將第二十二條之一條文修改爲「設立各級學校」。

陳副主任委員明通：因爲此事涉及經濟規模與相互間意願的問題。

章委員孝嚴：陸委會還需要制定相關的辦法，你們當然可針對相關辦法堅持己見。

陳副主任委員明通：畢竟我們在大陸地區大規模的設立學校與設立一所中學相較，兩者確實不同。

章委員孝嚴：這就是大陸方面的問題了，大陸政府將視你們的資金、土地是否足夠來決定，你們爲什麼還要替他們擔心這麼多的事情？

陳副主任委員明通：尤其，在我國加入WTO的架構下，教育應屬彼此互相間的事情，所以，這應該屬於另一種考量。

章委員孝嚴：本席認爲，在我國加入WTO之後，這就更需要了。

主席：章委員，因爲兩岸相互承認的問題不一定全部都能夠操之在我，所以……

章委員孝嚴：沒有錯，所以本席才提出此一意見，希望陸委會再行考量。

陳副主任委員明通：謝謝章委員的建議。

主席：本次會議審議「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」主要因爲目前就讀中學以下的台商子弟馬上就要面臨大陸學歷與臺灣地區同級學校學歷相銜接問題，所以我們應先讓本條例順利通過，至於中學以上學歷將牽涉到雙方相互承認的問題，我們必須給他們一點時間。章委員方才的意見是，未來陸委會另將制定相關的管理辦法，所以你們在此毋需將法條綁得這麼死。

現在請張委員清芳發言。

張委員清芳：主席、各位列席官員、各位同仁。章委員方才的意見是，既然本院

欲修正「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，陸委會何不將本條例所涵蓋的範圍更廣泛，應將大學、專科以上學校一併納入。不知陳副主任委員認爲如此作法是否令你們感到不方便？

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。由於在大陸設置大學必須牽涉到兩岸間教育與服務業相互交流的問題，現在我們迫切需要解決的問題是，台商子弟在大陸就讀高級中學以下學校的學歷能否與臺灣地區同級學校學歷相互銜接。其實，我們也希望未來這些台商子弟能夠再回到臺灣上大學，畢竟，年紀較長的孩子比較具有獨立性。政府當初在大陸設置台商子弟學校的主要原因，正是希望在大陸從商的父母能就近照顧未成年子女，此外，我們還希望台商子女在教育的過程中仍能以臺灣教材進行授課，所以，這具有相當的迫切性。至於，兩岸相互設立大學的問題，這屬於法律架構的部分。

張委員清芳：事實上，以中國大陸的人口來計算，大陸地區的大學錄取率比在臺灣上大學還要難上四、五倍，所以，台商子弟在大陸地區完成中等以上學校的學歷之後，如果未能回臺灣就讀大學，而欲就讀大陸的大學，實在非常困難。

陳副主任委員明通：因爲台商子弟所研讀的教材與臺灣的相同，所以他們回來臺灣參加考試確實比參加大陸的考試容易。另外，大陸政府也不同意臺灣在大陸境內設立大學，這必須交由兩岸相互談判、處理來解決。

張委員清芳：若等到你們與對岸談判有結果後再提出修法，這不是多此一舉嗎？

陳副主任委員明通：依照現階段的政策考量，對於台商子弟學校的政策與兩岸間教育及服務業相互交流的議題應分開討論。

張委員清芳：本席認爲，我們應該先修法，待兩岸就協商議題進行討論後，如果對岸同意我們設立學校，屆時我們便毋需再提修法，這未嘗不是件好事。

陳副主任委員明通：畢竟中學教育與大學教育不同，未來政府施實九年一貫教育以後，中學將屬於國民教育中的一環。

張委員清芳：正因如此，若有民間團體或法人願意前往大陸設立大學或專科以上學校，我們亦應一併考量。

陳副主任委員明通：這部分屬於另一種法律架構，至於台商子弟學校的問題，我們主張進行部分修法即可，而且台商子弟在大陸就學與臺灣地區的同級學校學歷能否相銜接確實具有迫切性。更何況，大陸方面也不同意我方在對岸設置大學，但他們僅同意我方在大陸地區設立台商子弟學校，而且，中學亦屬於國民教育之一環，畢竟這些國中畢業的台商子弟馬上就要面臨就讀高中的問題，如果我們硬性規定台商子弟必須回台就讀高中，勢必會發生問題。因此，我們希望委員能夠將此分開處理，儘快通過此一修正條例。

張委員清芳：本席認爲，我們不一定要分開處理這些問題，只要先行修法，若未來我們有機會在大陸設立大學或專科學校的話，屆時便毋需再修法。

其次，關於遠距教學的問題，你們能否在第二十二條之一增列「……在高級中學以下學校或遠距教學機構，並得附設幼稚園。」本席希望遠距教學能夠一併修法，未來我們毋需爲此事再行修法。

陳副主任委員明通：關於遠距教學的問題，此事牽涉到對岸是否願意開放視訊接收的問題。

張委員清芳：事實上，若我們願意開放遠距教學，而台商亦認爲確實有此需要，他們便會自行設法克服此一問題。

陳副主任委員明通：因爲我們在對岸所教授的課程已經過事先的審查，若我們將教學內容未經審核直接播出，而對岸不願意開放視訊接收並加以攔截，屆時我們的遠距教學在播出時可能發生通訊中斷的情形，因此，我們將再就此一問題進行評估。

張委員清芳：本席認爲，遠距教學已十分發達，未來勢必會有此需要性，如果你們還再考慮台商是否有需要性及對岸是否會同意此事，如此下去，你們考慮太多，那什麼事都做不成了，所以此事應由我們主動提議。

陳副主任委員明通：謝謝張委員，我願意循序漸進來考慮此事。

主席：請邱委員創進發言。

邱委員創進：主席、各位列席官員、各位同仁。本席方才聆聽你的解釋時，聯想到此種場景正如同早期僑委會欲在國外設立華僑子弟學校一樣，如此說來，陸委會是希望儘速完成修法，俾使陸委會能夠前往大陸地區設校。

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。大陸地區現有兩所台商子弟學校，目前校舍均已興建完成，學生早已上課。當初，我們設立台商子弟學校是比照外僑學校，以往僅設立國民中學以下學校，而現在必須增設高級中等以下學校。

邱委員創進：政府在大陸設立台商子弟學校，這兩家學校是不是由陸委會興辦的？

陳副主任委員明通：教育部與陸委會僅補助台商子弟學校一些經費，在硬體設備上的補助金額就有好幾千萬。

邱委員創進：如此說來，政府在大陸設立台商子弟學校實爲政府的政策之一。

陳副主任委員明通：對，這是我們爲了照顧台商子弟的重要政策。

邱委員創進：原先，本席還以爲政府欲修法開放民間赴大陸興辦學校，但我卻萬萬沒有想到，這竟然是政府的政策，實在太出乎我的意料之外了。請教陳副主任委員，台商子弟在中國比較集中的區域有哪些？

陳副主任委員明通：據本人所知，目前台商有意在廣東、上海、北京等地區設立台商子弟學校，未來我們預估將會設立五所台商子弟學校。

邱委員創進：換言之，未來將由陸委會與教育部出資在大陸設立五所台商子弟學校。對不對？

陳副主任委員明通：這不完全是由我們出資，興建學校所需經費高達上百億元，而我們僅補助他們幾千萬元而已。

邱委員創進：再請問陳副主任委員，台商子弟學校是由誰經營？

陳副主任委員明通：台商子弟學校是採用類似私立學校的方式經營，所以該校組成董事會可以募集建校資金。

邱委員創進：該校是否均需遵守台灣私校法的規定？

陳副主任委員明通：大部分都是。

邱委員創進：該校的師資來源爲何？

陳副主任委員明通：這些老師均爲臺灣前往當地任教的合格教師，而且他們任教的年資均可接續，不會發生年資中斷的情況，所以這相當於我們自己的學校，因爲該校是聘用臺灣的老師與校長，所

教授的課程內容也都使用台灣的教材與課程設計。依照規定，不是中華民國的國民是不可以進入該校就讀，就連台商與二奶所生的子女亦不具有入學的資格。

邱委員創進：如果政府欲開放在中國設立學校的限制，我們根本毋需設立台商子弟學校。

陳副主任委員明通：這是兩回事，邱委員所言是在大陸設置大學必須牽涉到兩岸間教育與服務業相互交流的問題……

邱委員創進：你們現在修訂的「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」是因爲政府已有既定的政策欲前往中國興辦學校。對不對？

陳副主任委員明通：由於台商子弟學校是以私立學校的方式呈現，所以教育部是比照補助私立學校的方式辦理。

邱委員創進：也就是說，你們基於補助該校所需要法源依據，所以才積極修法。

陳副主任委員明通：不是的，因爲該校實屬我國國內學校的延伸，所以我們才進行修法，希望該校的師資、課程、設備等均有法源依據。

邱委員創進：據本席所知，有些人赴大陸興辦學校都很賺錢，如此一來，你們不但讓他們賺錢，還保證他們一定賺錢，甚至政府還要撥款予以補助。

陳副主任委員明通：不是的，邱委員對此可能有所誤解。政府之所以會在大陸地區設立學校，主要是台商子弟不願意就讀大陸地區的中、小學，爲了讓台商子弟能使用臺灣的教材授課，我們便向大陸方面爭取很久，對方終於點頭同意讓台商子弟使用臺灣教材授課。

邱委員創進：本席希望陳副主任委員能夠明確告知，依照你們的預計，未來大陸地區將設立幾所台商子弟學校？

陳副主任委員明通：基本上，這必須視台商在大陸設廠分布的情況而定，只要台商認爲有能力、有需要，他們就可以依法設校，目前我們僅設立兩所，依照以往的評估，未來可能需要設立四、五所台商子弟學校。

邱委員創進：事實上，台商子弟學校應仍屬私校，既然其爲私立學校，他們就應該擁有屬於自己的機能，我們不能針對遠在他鄉的私校加以限制。本席仍然堅持我的想法，既然我們訂定如此詳實的法律，除了教育部與陸委會將予以補助之外，本席實在想不出本條例修正前後有何差別？

陳副主任委員明通：修法與否對於該學校的師資、教師年資的計算與學歷採認等具有重大意義，令我們感到慚愧的是，陸委會所能補助的金額實在不多。

邱委員創進：謝謝陳副主任委員的說明。

主席（章委員孝嚴代）：請葉委員宜津發言。

葉委員宜津：主席、各位列席官員、各位同仁。即使本條例第二十二條之一修正通過，你們還是需要由教育部擬訂辦法報請行政院核定後發布之。本席認爲，你們應該將第二十二條之一改爲「……得於大陸地區設立專以教育臺灣地區人民爲對象之各級學校……」，爲什麼你們一定要限制「……得於大陸地區設立專以教育臺灣地區人民爲對象之高級中學等以下學校……」呢？未來你們將就設立大學的問題與對岸談判，我們也都支持你，如果有一天兩岸對此議題談妥時，你們便毋需急急忙忙地要求立法院排定議程讓你們再行修法，你們可以自行在相關辦法中加以規範。

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。由於大學與中學的教育不同，中學教育屬國民教育……

葉委員宜津：陳副主任委員所指正是教育部所管轄的部分。此一問題，能否請教育部大陸事務小組代表說明？

主席：請教育部大陸事務小組劉執行秘書說明。

劉執行秘書孟陽：主席、各位委員。最初此法案實爲國民教育的延伸，我們第一次送來審議的法案是國中、國小……

葉委員宜津：本次會議審議「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，如果依照此條例的規定是「各級學校」，未來我們並沒有就此敞開大門而不負責任，我們仍應由教育部擬定相關辦法，至於，在大陸地區設立大學的部分就交由你們與對岸談判，待雙方談判結束後，再由你們制定、發布相關的法律。如此做法不好嗎？

劉執行秘書孟陽：我必須說明的是，政府在大陸設立的台商子弟學校的校長、師資、課程等等完全由我們主導。

葉委員宜津：本席認爲，若我們將第二十二條之一改爲「……得於大陸地區設立專以教育臺灣地區人民爲對象之各級學校……」，這對你們並沒有什麼妨礙，你們仍可就執行部分與對岸談判嘛！

劉執行秘書孟陽：這主要是爲了台商子弟而設立的學校，當初我們是考慮到未來台商子弟對國家的向心力可能會逐漸疏遠，所以我們希望他們儘量回國讀書。

葉委員宜津：劉執行秘書所言是另一回事，但本席仍然認爲，未來你們可以訂定各級學校的法源，就算你們今天順利通過本條例第二十二條之一，但我們仍希望你們在下次通盤檢討時能夠詳加考慮。也就是說，我們並沒有要求你們立刻與對岸就設立大學問題進行條件交換，只要我們已制定妥法源依據，未來便毋需再行修法。而且，以現今在大陸地區已設有兩所台商子弟學校，你們直到現在才將急急忙忙將法案送至本院審議，希望此一法案能儘速通過，否則，學校的成立苦無法源依據。本席認爲，上述情形都是可以避免，你們應該先訂定妥法律，一旦雙方就設立大學的問題談判妥當後，屆時此事便由教育部主導。

劉執行秘書孟陽：在設立台商子弟學校時我們曾一再考量的是，不願意見到政府協助台商在大陸設校反而鼓勵了台商赴大陸投資，我們還是希望台商子弟能夠再回到臺灣。

葉委員宜津：本席並沒有絲毫鼓勵台商出資在大陸設校的意思，我們僅是就法論法而已。本席方才聽到陳副主任委員說明時表示感到憂心，因爲台商子弟學校是完全比照私立學校的方式設立，就連該校的校長、老師均由政府派任。你們可知私立學校教師的年資計算及待遇與公立學校教師無異，不知在台商子弟學校的老師其任教年資是否一併計算？

陳副主任委員明通：這當然要一併計算在內。

葉委員宜津：如果有位老師在私立學校任教十年後，再受聘到台商子弟學校繼續任教，那麼他的教師年資應否併計？

劉執行秘書孟陽：如果是現職老師轉赴該校任教，其教學年資將繼續計算，除此之外，教育部還必須協助他辦理借調的手續。

葉委員宜津：如果有位老師任教滿二十五年，他在申請退休金後再赴該校任教，他們的年資又將如何計算？

陳副主任委員明通：既然他已經申請退休

，其所有的年資必須重新計算。

葉委員宜津：現在有很多老師在年滿二十二歲大學一畢業隨即展開任書生涯，即使他的任教年資滿二十五年，其實際年齡尚未滿五十歲，結果他們紛紛申請月退休再轉赴台商子弟學校任教。你們要知道，現在退休老師每月所領取的退休金與在職老師的薪水相差不多，他們在辦理退休後，還可再轉赴台商子弟學校任教，爲什麼他們卻可領取兩份薪水？

陳副主任委員明通：這與國內的退休教師一樣，因爲國內公立學校的教師在退休後也可再轉赴其他私立學校任教。

劉執行秘書孟陽：在解釋上，這些老師的年資是完全連續。事實上，他們僅能借調兩年，待兩年借調期滿之後，他們就必須回國，所以他們年資的計算並不會受影響。

葉委員宜津：本席認爲，現有許多問題都是因爲老師在領取月退休俸之後，再轉任其他學校繼續任教。綜觀全世界，沒有國家的退休制度像臺灣一樣，真令人感到非常奇怪。

陳副主任委員明通：此一問題必須靠整體的修法來解決。謝謝。

主席（葉委員宜津）：請高委員明見發言。

高委員明見：主席、各位列席官員、各位同仁。兩週前，本席獲得政府核准前往大陸替台商看病，本席爲近十二名台商治病，同時我也聆聽到許多台商的心聲。根據本席的瞭解是，台商在大陸有三項憂心之處，一爲醫療問題；二爲台商子弟就學問題；三爲台灣在大陸設置醫療機構的問題。事實上，台商子弟在大陸就讀台商子弟學校的學費非常昂貴，這就如同，外國籍人士的子弟在台就讀台北美國學校、台北日僑學校一樣，他們必須排隊登記方能入學，甚至有些人還必須透過關係才能就讀。不知陳副主任委員是否瞭解實際的情形？

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。本人已就設立台商子弟學校的過程徵詢多方面意見，也曾與創辦人談論過此事，他們確實有此需要。以東莞台商子弟學校爲例，正因該校辦學很成功，所以他們希望更進一步增設高中部。同時，又因爲台商子弟學校的法源本來是比照台北的外僑學校，但我們希望在「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」加以規範，因此，本人希望此案能夠獲得大院的支持。

高委員明見：本席認爲，這實在是非常重要的事情。許多台商也向本席反映，既然政府對台商子弟的教育非常注重，爲什麼政府卻對台商在大陸的醫療問題未能加以重視？由於本席在大陸的行程排得非常緊湊，還需赴醫院實地考察，希望未來有醫生願意在大陸地區駐診，因爲台灣醫生的待遇比較佳，以致於降低醫生遠赴大陸行醫的意願，因此，本席還必須拜託具有犧牲、奉獻精神的醫生輪流駐診，但此事牽涉到臺灣醫生能否赴大陸地區行醫的問題。而且，據本席所知，現在已經有人在偷跑了，本席在此提醒陳副主任委員的是，許多台商認爲興建學校有利可圖，他們也認爲未來在大陸興建醫院也具有很大的市場，因爲大陸經濟開始起飛，像台灣三十年前一樣，他們雖然有保險，但是醫療政策仍然是自由開放，與台灣目前的社會主義醫療政策正好相反，大陸的醫療正蓬勃地發展。據本席所知台灣至少有五、六所醫療機構，無論是外資或內資均正

在當地興建醫院，這項問題涉及由台灣醫生前往協助或由大陸醫生就地行醫，當地醫生的水準尚差，台商在當地興建醫院主要目的還是希望台灣醫生能夠前往協助。這雖然不是教育問題，卻是台商的立即需要。希望針對台灣地區醫護人員前往大陸，或是內、外資投資興建醫院的問題，政府善加考慮。

陳副主任委員明通：我們會促請相關單位儘快訂定相關許可辦法。謝謝。

主席：請章委員孝嚴發言，第二次發言，時間縮短一些。

章委員孝嚴：主席、各位委員。聽到剛才的詢答，本席很不客氣地用一句形容詞，政府官員有點「不食人間煙火」，對大陸的情況，很多細節不切實際。政府對台商學校的補助，有數千萬元嗎？「千萬元」給人八、九千萬元的誤解。請問對東莞補助了多少？

主席：請教育部大陸執行小組劉秘書說明。

劉執行秘書孟陽：主席、各位委員。教育部對東莞的補助爲四千八百萬元，陸委會約爲五百萬元，經濟部三百萬元。

章委員孝嚴：請提出書面數據。三百萬元的部分本席曾聽說；四千八百萬元，本席要再查證一下。政府的補助還不到他們建校的十分之一，實在非常少。

請問師資是我們派出去的嗎？

劉執行秘書孟陽：不是我們派的，是他們自己考選，但均爲合格者，主科全部是合格的老師。

章委員孝嚴：該校有許多是當地老師，像教歷史、地理、術科、音樂等，你們要去了解啊！

劉執行秘書孟陽：我們了解。主科全部是我們的合格教師，術科、管理人員與警衛人數可能超過我們的人數兩倍。

章委員孝嚴：你知道該校的副校長是哪一邊的？

劉執行秘書孟陽：一位是我們這邊，另一位是大陸方面的。

章委員孝嚴：有大陸派的。

劉執行秘書孟陽：這是當時的協議，校長由我們的人員擔任，二位副校長，其中一位副校長是我們的人員，另一位副校長是大陸的人員。

章委員孝嚴：在蘇州附近的昆山華東子女學校與東莞的師資與運作完全不同。

劉執行秘書孟陽：原則全完一樣，也是我們的老師、校長。

章委員孝嚴：事實上，運作情況不一樣，且與台商協會無關。

對第二十二條之一，本席建議刪除「高級中等學校以下」等文字。第二項對學校申請程序等，規定應由教育部來擬定，本席認爲不必如此詳細的規範，修正爲「有關學校申請相關事項之辦法由教育部擬定」即可，否則將受到許多限制，這是本席的建議。

劉執行秘書孟陽：大陸了解，設立這樣的學校，全部由我們主導。

章委員孝嚴：有當地的老師、副校長在其中，你根本無法主導！

劉執行秘書孟陽：到現在爲止，全部是我們主導，除了方才陳副主委提及的四門課程，「認識台灣」回來上課之外……

章委員孝嚴：由你們全部主導，這是教育部的看法，在當地我們不認爲是你們全部主導，台商也不認爲如此。你們關起門來思考是錯誤的，本席善意的建議，不要與現實脫節。

劉執行秘書孟陽：我們每一年都會去訪問，最近又要前往訪問，他們會回來上課，我們也有密集的連繫。

章委員孝嚴：你們所看到的只是一部分，實際情況你們要實際去了解。本席建議訂定的法律要能實行，否則就失去義意。

陳副主任委員明通：依行政程序法規定，這部分需要規定得這麼詳細。

主席：第二十二條之一條文，建議先照陸委會所提的修正條文通過。依照上次我們所做的附帶決議，陸委會必須在本會期結束之前，將方才幾位委員的意見納入，通盤考量，將全文修正案送至本院。休息時間我們對方才保留的第十六條，協商一下修正文字。

對第二十二條之一照修正條文通過。請問各位，有無異議？（無）無異議，通過。現在休息五分鐘。第十六條進行協商。

休息

繼續開會

主席：現在繼續開會。第十六條已進行協商，協商結果現行法第三、第四款仍加以保留，第五、第六、第七款根據實際的數字，已經沒有人提出申請，因此予以刪除，因保留第三、第四款，所以最後一項配合修正爲「依第二項第三款或第四款規定申請者，其大陸地區配偶、直系血親及其配偶，得隨同人申請在台灣地區定居；未隨同申請者得由本人在台灣地區定居後代爲申請。」刪除第五至第七款，請問各位，有無異議？（無）無異議，修正通過。

進行第二十五條。

第二十五條　大陸地區人民、法人、團體或其他機構有臺灣地區來源所得者，應就其臺灣地區來源所得，課徵所得稅。

大陸地區人民於一課稅年度內在臺灣地區居、停留合計滿一百八十三天者，應就其臺灣地區來源所得，準用臺灣地區人民適用之課稅規定，課徵綜合所得稅。

大陸地區法人、團體或其他機構在臺灣地區有固定營業場所或營業代理人者，應就其臺灣地區來源所得，準用臺灣地區營利事業適用之課稅規定，課徵營利事業所得稅；其在臺灣地區無固定營業場所而有營業代理人者，其應納之營利事業所得稅，應由營業代理人負責，向該管稽徵機關申報納稅。但大陸地區法人、團體或其他機構在臺灣地區因從事投資，所獲配之股利淨額或盈餘淨額，應由扣繳義務人於給付時，按規定之扣繳率扣繳，不計入營利事業所得額。

大陸地區人民於一課稅年度內在臺灣地區居、停留合計未滿一百八十三天者，及大陸地區法人、團體或其他機構在臺灣地區無固定營業場所及營業代理人者，其臺灣地區來源所得之應納稅額，應由扣繳義務人於給付時，按規定之扣繳率扣繳，免辦理結算申報；如有非屬扣繳範圍之所得，應由納稅義務人依規定稅率申報納稅，其無法自行辦理申報者，應委託臺灣地區人民或在臺灣地區有固定營業場所之營利事業爲代理人，負責代理申報納稅。

前二項之扣繳事項，適用所得稅法之相關規定。

大陸地區人民、法人、團體或其他機構取得臺灣地區來源所得應適用之扣繳率，其標準由財政部擬訂，報請行政院核定後發布之。

主席：請章委員孝嚴發言。

章委員孝嚴：主席、各位列席官員、各位

同仁。雖然第二十二條之一已做成決議，希望在整體考量時，本條再做一些思考，能夠修正即加以修正，本席原主張保留本條，但是現場有三位民進黨的委員，所以勉强同意，屆時要再考量一下。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。屆時會有整體的政策考量，擬定大陸政策應該是全民共識。

章委員孝嚴：基本上，本席並不反對第二十五條，事實上，本條與我們的黨版相差不多，但是，陸委會要做整體思考，政府現在歡迎大陸人士前來投資，並且可以居住半年以上。

陳副主任委員明通：是的。

章委員孝嚴：現在許可大陸的貨物來台，但是目前對人員方面的規定還是很嚴格，人員方面何時可以開放呢？

陳副主任委員明通：目前兩岸人民關係條例已經修正，過去只有專業人士與探親可以來台灣，後來修正爲觀光、商務均可前來。

章委員孝嚴：來台投資者可以居留半年以上，

陳副主任委員明通：商務人員已經許可來台。

章委員孝嚴：根據哪一項條文許可他們來台投資且居留半年以上？

陳副主任委員明通：現行兩岸人民關係條例第十六條，「大陸地區人民得申請來台從事商務或觀光活動」。

章委員孝嚴：觀光方面也有限制，根據這一條，大陸地區人民隨時可以前來，但是相關的辦法規定要必須居住在海外的大陸人士才可以前來。

陳副主任委員明通：這是分階段施行，很快地，第二階段、第三階段就會開放。

章委員孝嚴：坦白說，人員來台仍不容易。

陳副主任委員明通：這是涉及我們整體容量的問題。

章委員孝嚴：大陸人士應該很快就可以來觀光，可是會有所限制，商務也是一樣，目前根據該條例的規定限制很嚴，譬如要來這裡投資必須居住半年。

陳副主任委員明通：根據「加入ＷＴＯ兩岸經貿政策調整執行計畫」的規定，大陸人士在台工作，初期適度放寬大陸人士基於特殊需要，在陸資投資事業單位經營管理者於開放陸資來台投資之後，

再適度開放大陸經理人員及關鍵技術人員在陸資投資事業工作，這些都有在進行。

章委員孝嚴：基於特殊需要嗎？

陳副主任委員明通：基於陸資投資的需要，因爲他們來投資有一部分會僱用我們當地的人。

章委員孝嚴：這是該法剛通過時的想法，原則上還是禁止的，若他們現在要來投資必須在這裡居住半年以上，這個限制是否有鬆綁的必要？

陳副主任委員明通：我們在許可辦法內會做鬆綁，因爲我們已經有法源的依據了。

章委員孝嚴：爲何第二十五條條文之內容與國民黨黨版幾乎一模一樣？

陳副主任委員明通：這是全民共識的問題。

章委員孝嚴：其次，關於人與資金的搭配你們還要多加考量。

陳副主任委員明通：會的，謝謝委員指教。

主席：請張委員清芳發言。

張委員清芳：主席、各位列席官員、各位同仁。請教花組長，目前在中國大陸的

台商包括投資者與台籍員工，他們在台灣有繳稅的比率爲何？

主席：請財政部賦稅署花組長說明。

花組長全：主席、各位委員。我們有做過統計，他們繳稅的比率不高，目前營利事業分配盈餘後依規定申報繳稅的有幾千萬而已。

張委員清芳：一年才幾千萬嗎？其次，據本席初步估計，在大陸的台商與台籍員工約有七十萬人以上，台籍幹部每個月在中國大陸領的薪資約台幣七萬元左右，這些人在台灣有繳稅嗎？

花組長全：對。問題是這些台籍員工到底是不是以公司的名義派出去。

張委員清芳：偷跑的很多，換言之，沒有核備的有很多。

花組長全：若沒有核備是不是表示他們在那裡領薪水長年不回來，因爲按照我們這裡的規定，大陸地區的課稅管轄權是另外一個領域，若是我們這裡的人前往大陸，他在大陸有所得就必須合併課稅，而在大陸繳的稅准予扣抵，所以他若是長年在大陸領薪水且非從台灣派出去的，而台灣這裡也沒有資料時，就不是我們的課稅管轄權。

張委員清芳：請教陳副主委，剛才本席之所以要瞭解這個問題是想要知道一個事實，由於台商與台籍幹部很多在中國大陸，而台籍員工在大陸領薪水但在台灣的稅都逃漏了，幾乎沒有人申報，陸委會是不是應該積極與財政部研究一下，若以每位台籍幹部每月平均七萬元的薪資來算，光一年的稅收就足夠彌補健保費的財務虧損，所以你們應該積極地想出辦法，這也是有關修正草案第二十五條大陸地區人民在台灣的所得問題。雖然四月二日我們已經修正通過台商可以到中國大陸投資，本席聽說他們也可以補辦登記，到底有沒有補辦或是補辦後的課稅問題，你們都應該統籌設法，例如，陸委會開放台商的政策中，准許未來可以從金門與馬祖直接中轉台灣，雖造成他們的方便，但是至少納稅部分他們也該守法，陸委會對這部分的態度爲何？

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。基於賦稅公平的原則有所得就應該課稅，至於補辦登記部分是指允許前往投資者，但若他們有所得也必須來申報，我們會加強這方面的管理。

張委員清芳：本席對本條之條文內容沒有意見，不過，陸委會似宜與財政部一起商量，讓國家應該課的稅不會因此而流失，同時這樣會有一種鼓勵作用，例如，台商或台籍幹部跑到中國大陸去包二奶，他的錢都沒有拿回來，結果他的子孫變成是失業人口，要由國家來養他們也是不對的。再者，若他們有依法在台灣納稅，醫療問題的部分是可以考慮的。

陳副主任委員明通：這部分我們會儘速邀集相關單位與人員來訂定相關辦法。

張委員清芳：這些台籍幹部若在台灣沒有繳稅，而回來時卻拼命使用健保的醫療，因爲他們擔心大陸的醫療水準太差，所以不敢在那裡看醫生，這樣會變成台灣這裡又要平白無故地負擔這些醫療支出，因此，這部分你們還要做通盤的考量。

陳副主任委員明通：我們會來處理，謝謝委員指教。

主席：現在請章委員孝嚴暫代主席位。

主席（章委員孝嚴代）：請葉委員宜津發言。

葉委員宜津：主席、各位列席官員、各位同仁。請教花組長，不重複課稅的立意雖是良善的，但是會不會影響國家的稅收，上次本席曾質詢過賦稅署這個問題，他們答復說不會，還說反正抵扣至一定的額度後就不能再抵扣，本席要在此告訴你，我們絕對會減少稅收，以統一公司爲例，公司派出去大陸的員工領二份薪水，在台灣的薪水有繳稅，亦即本來原有的薪資，而在大陸領的那份薪水在大陸繳稅後卻又可以拿回來台灣抵扣，這樣我們怎麼不會減少稅收呢？

主席：請財政部賦稅署花組長說明。

花組長全：主席、各位委員。根據我們的規定是，大陸的那一份薪水也要併到台灣這一份來加總課稅，在大陸地區繳稅的部分我們准予扣抵，但是扣抵有一上限，亦即不得超過因加計大陸地區的所得而依照台灣地區的稅率計算所增加的稅額，換言之，大陸地區的課稅在台灣最多增加扣一百塊，那麼他們最多只能扣抵一百塊，若大陸地區的稅率比我們高，他在大陸扣一百二十塊，而在台灣的稅收只增加一百塊，我們就只能讓他扣抵一百塊。

葉委員宜津：換言之，他的薪水若在大陸繳一百二十塊的稅，而在台灣繳一百塊，兩份薪水加起來在台灣本來要繳二百塊的稅，結果他總共繳二百二十塊的稅，我們只能讓他抵二百塊。

花組長全：在大陸扣的稅只能按照台灣的稅率扣抵。

葉委員宜津：不會有本席剛才所說的情況發生嗎？

花組長全：不會。

葉委員宜津：大陸繳的稅率比我們高出很多？

花組長全：沒有錯，所以設定上限額就是防止國外稅率比我們高，在我們這裡課的稅沒有那麼多，結果反而讓他抵得更多的情況。

葉委員宜津：若是這樣本席沒意見。

花組長全：謝謝委員指教。

主席（葉委員宜津）：請問各位，對第二十五條有無異議？

請鄭委員國忠發言。

鄭委員國忠：主席、各位列席官員、各位同仁。因爲本席不是本委員會的委員，所以對官員較不熟悉。請教花組長，針對向大陸人民課稅部分，目前在台灣有很多大陸新娘，而我們有法律明文禁止大陸新娘在台灣打工，而且也有遣返的嚴格規定，但據本席的瞭解，很多大陸新娘來這裡還是有工作，這一部分有辦法課稅嗎？

主席：請財政部賦稅署花組長說明。

花組長全：主席、各位委員。依稅法的規定是要與配偶合併辦理決算申報，既然是大陸人士嫁到這裡，在台灣應該有先生，若大陸地區的配偶是居住者，他可以以先生的名義爲納稅義務人，而他的太太打工雖爲法所不許，但是按照我們的稅法實質課稅原則，她有所得還是要申報，當然有些打工者或許擔心申報稅額後會暴露她的身分，不過，依法還是要申報。

鄭委員國忠：這部分你們有辦法課徵嗎？

花組長全：我們若有發現會依法處理，至於沒發現的事就很難處理。

鄭委員國忠：他們要進來多久才有工作權？

花組長全：這個問題恐怕我無法回答。

主席：請陸委會法政處劉處長說明。

劉處長德勳：主席、各位委員。目前大陸配偶來台後若有拿到團聚證，按照勞委

會現行之規定可以申請工作，若是取得居留權就沒有工作上的限制，各種行業他們都可以做，換言之，只拿到團聚證必須符合一定的條件才可以申請。

鄭委員國忠：也就是說，他們有一定的管道可以申請工作，申請工作後就要合併申報納稅，目前到底有多少大陸新娘在台灣工作並申報其所得？

劉處長德勳：按照勞委會的統計，在團聚期間申請的有一萬多對。

主席：請問各位，對第二十五條照行政院草案條文通過，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第二十五條之一。

第二十五條之一　大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司，依第七十三條規定申請在臺灣地區投資經許可者，其取得臺灣地區之公司所分配股利或合夥人應分配盈餘應納之所得稅，由所得稅法規定之扣繳義務人於給付時，按給付額或應分配額扣繳百分之二十，不適用所得稅法結算申報之規定。但大陸地區人民於一課稅年度內在臺灣地區居、停留合計滿一百八十三天者，應依前條第二項規定課徵綜合所得稅。

依第七十三條規定申請在臺灣地區投資經許可之法人、團體或其他機構，其董事、經理人及所派之技術人員，因辦理投資、建廠或從事市場調查等臨時性工作，於一課程年度內在臺灣地區居、停留期間合計不超過一百八十三天者，其由該法人、團體或其他機構非在臺灣地區給與之薪資所得，不視爲臺灣地區來源所得。

主席：請問各位，對第二十五條之一有無異議？

請張委員清芳發言。

張委員清芳：主席、各位列席官員、各位同仁。請教花組長，我們加入WTO以後若要讓外資來台投資，目前我們訂的稅率是百分之二十，其他國家有比我們低的嗎？本席聽說新加坡或香港只有百分之十七至十八嗎？

主席：請財政部賦稅署花組長說明。

花組長全：主席、各位委員。因爲這兩個地區的國情跟我們不太一樣，他們應該有比較低。

張委員清芳：其實，這不只是陸資的問題而已，未來加入WTO以後你們應該要整體考量，目前這部分你們訂百分之二十，而其他外資的部分也訂百分之二十嗎？這樣對台灣未來要吸引外資會不會有不良的效應？

花組長全：百分之二十的稅率不是今天才開始訂定的，我們依照華僑回國投資條例或是外國人投資條例的規定，凡是經目的事業主管機關核准者也是按百分之二十課稅。

張委員清芳：這部分你們有無必要做通盤考量？因爲以前雖行之有年，但是目前比較國際的競爭，同時我們身爲一個海洋國家，我們希望世界各國都願意來台灣投資，讓我們的經濟能再創高峰，在這樣的規定下會不會有影響？

花組長全：首先，我們的綜合所得稅之稅率是百分之四十，而扣繳此百分之二十後並不併入所得之總額，亦即分離課稅。其次，國外的公司或個人在台灣地區若有繳稅，先進國家都會准予國外稅額的扣抵，若我們不課稅或降低稅率，結果我們少課的稅剛好變成外國政府多課的稅，因爲他在台灣繳稅後回去可以先抵掉後再課。

張委員清芳：以美國來說，在海外的收入

到他們國內都可以完全扣抵。

花組長全：對啊！所以我們不課是白不課。

張委員清芳：雖是如此，但是若比他國的稅率高，人家是不是會考慮不來？

花組長全：比別人高並不適當，不過，這是行之多年的作法，我覺得應該算是適中的。

張委員清芳：若你們認爲過高對吸引外資有困難時，我們應該要檢討。

花組長全：是。

主席：請邱委員創進發言。

邱委員創進：主席、各位列席官員、各位同仁。本席請教花組長，世界其他國家這方面的課稅標準爲何？

主席：請財政部賦稅署花組長說明。

花組長全：主席、各位委員。各國標準不一。

邱委員創進：是否有相關資料讓我們參考？

主席：請將相關資料送本會委員參考。根據本席的了解，我們的課稅率算是偏低的。

花組長全：好的。

邱委員創進：有資料供我們參考，我們才能了解如此之課稅標準，是否符合國際水平。謝謝！

主席：請鄭委員國忠發言。

鄭委員國忠：主席、各位列席官員、各位同仁。本席請教花組長，外資在台灣投資的課稅原則，是否有其原有的法律規定？

主席：請財政部賦稅署花組長說明。

花組長全：主席、各位委員。有。除了本法之規定外，所得稅法也有相關規定。

鄭委員國忠：如果已有相關法律規定，爲何要在本法增訂這個規定？爲何不能將大陸視爲一般國家，以外資投資條例的課稅原則加以課稅即可？

花組長全：外資部分，現行所得稅法就足以規範。本法則是以兩岸人民關係爲主。

鄭委員國忠：那就很奇怪了！大陸這個國家我們要如何界定呢？

花組長全：中國大陸究竟處於什麼法律地位，兩岸關係條例已有明文規定，不論其國家定位爲何，基本上，這是兩個不同的課稅管轄權，這是事實存在的問題，所以，法律上必須有相關之規定。

鄭委員國忠：爲什麼我們不能直接引用外資的相關規定加以規範？

花組長全：直接引用，在法律適用上仍有問題。

鄭委員國忠：這牽涉到兩岸問題，到底兩岸是屬於兩個國家？還是一個國家？

花組長全：兩岸關係條例針對此已有明文規定。

鄭委員國忠：這個問題，請陸委會陳副主任委員說明。

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。兩岸關係在憲法增修條文第十一條特別規定，自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律爲特別之規定。所以，在目前的憲法架構下，我們是將對岸視爲大陸地區，並依憲法條文規定，制定兩岸條例。

鄭委員國忠：地區是指什麼地區？

陳副主任委員明通：一個是大陸地區，一個是台灣地區。

鄭委員國忠：這兩個地區都已是政治實體，竟然我們的稅法中還要區分出兩岸關係，實在有些奇怪！

陳副主任委員明通：兩岸關係有其歷史背景，也是歷史演進的結果，現在我們也

是在學習如何和歷史相處，雖然法律架構是和事實有些差距，但是，在整體多方考量下，在憲法未修改前，我們必須依憲法規定辦理。

鄭委員國忠：問題這是一條增訂的條文，本席擔心我們訂了這個新的條文，而將自己綁住了。

陳副主任委員明通：現在我們是在憲法架構下制定這個條文。

鄭委員國忠：如果這是條舊條文，本席沒有異議，但是既是新增條文，爲何要將自己綁住呢？

陳副主任委員明通：問題他是大陸地區，就目前憲法規定而言，我們並未將大陸地區視爲中華民國憲法以外之地區。

鄭委員國忠：請你們再多思考一下。謝謝！

主席：本席有一點問題想就教財政部，請章委員孝嚴暫代主席位。

主席（章委員孝嚴代）：請葉委員宜津發言。

葉委員宜津：主席、各位列席官員、各位同仁。本席想請教花組長，本席對公司和機構沒有意見，但是對於個人部分，規定大陸人民於一課稅年度內在台灣地區居、停留合計滿一百八十三天者，得依法課徵綜所稅。問題是，若他們只住了一百八十二天就離開，是否就課不到稅？

主席：請財政部賦稅署花組長說明。

花組長全：主席、各位委員。因爲一百八十三天剛好是一年的一半多一點點。

葉委員宜津：我們是擔心他們都只居住一百八十二天就離開了。

花組長全：一百八十三天以內，是採就源扣繳，不需合併申報。超過一百八十三天，則必須和我們國民一樣，辦理結算申報。所以，只是繳稅方式不同，納稅義務是無法避免的。

主席（葉委員宜津）：針對第二十五條之一，請問各位，還有沒有其他意見？

張委員清芳：（在席位上）本席建議作一附帶決議，請陸委會及相關單位於半年內針對此條文進行檢討。

主席：好，請張委員將相關附帶決議提送本會處理。

請問各位，對第二十五條之一照行政院草案條文通過，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第七十三條。

第七十三條　大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司，非經主管機關許可，不得在臺灣地區從事投資行爲。

依前項規定投資之事業依公司法設立公司者，投資人不受同法第二百十六條第一項關於國內住所之限制。

第一項所定投資人之資格、許可條件、程序、投資之方式、業別項目與限額、投資比率、結匯、審定、轉投資、申報事項與程序、申請書格式及其他應遵行事項，由有關主管機關擬訂許可辦法，報請行政院核定後發布之。

依第一項規定投資之事業，應依前項所定辦法規定或主管機關命令申報財務報表、股東持股變化或其他指定之資料；主管機關得派員前往檢查，投資事業不得規避、妨礙或拒絕。

投資人轉讓其投資時，轉讓人及受讓人應會同向主管機關申請許可。

主席：請張委員清芳發言。

張委員清芳：主席、各位列席官員、各位同仁。本席要請教陸委會陳副主委，有關投資人之資格、許可條件等等，必須報請行政院核定後發布，請問大概要多

少時間才可以發布？

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。這個問題，請經濟部相關單位說明。

主席：請經濟部投審會嚴副執行秘書說明。

嚴副執行秘書重光：主席、各位委員。經濟部已將相關辦法草擬完成，目前在陸委會。俟本法通過後，我們會再召開最後的討論，然後就送行政院審核。

張委員清芳：如果本法通過，那麼行政院核定的時間應該會很快？

嚴副執行秘書重光：送到行政院後，就由行政院決定。

張委員清芳：草案裡，有關投資的限制是如何？例如，大陸地區人民要到台灣開雜貨店，或是擺路邊攤，可以嗎？請問對投資金額有無設限？

嚴副執行秘書重光：有關陸資引進台灣，我們是採循序漸進方式，因此，在金額與項目上，我們都有規定，並有配套措施。

張委員清芳：是分階段嗎？

嚴副執行秘書重光：是的，亦即一開始可能經由第三地到台灣，然後循序漸進，最後直接到台灣投資。

張委員清芳：本席以爲，台灣加入WTO後，要具競爭力的話，勢必不能排斥陸資，因此，是否有必要分階段施行，值得考量，因爲如此恐會將實施時間拖長，會不會有這種現象？

嚴副執行秘書重光：開放的腳步要快要慢，整個通盤檢討、政策制訂權限在陸委會。

張委員清芳：請問陳副主委，在開放的時程中，陸委會是否心中有譜？

陳副主任委員明通：法源上，可以經由第三地，或是直接進入台灣。至於階段上的考量，我們會再通盤思考。

張委員清芳：有沒有必要這麼做呢？

陳副主任委員明通：這點，請鄧副主任委員說明。

主席：請陸委會鄧副主任委員說明。

鄧副主任委員振中：主席、各位委員。我們是認爲有必要，因爲基本上，在引進陸資方面，我們並無經驗，所以，還是按部就班，循序漸進的作法，較令人安心。

張委員清芳：投資的比率如何？會不會和一般外商相同？

鄧副主任委員振中：比率還沒有做最後決定，今天只是將法律結構建立起來。至於最後的比率會是多少，我們會視情況決定。

張委員清芳：是否方便將草案內容讓本會委員參考？

鄧副主任委員振中：俟本法通過，我們會立刻進行詳細規劃，屆時會向委員作一簡報。

張委員清芳：本席希望政策成形前，讓我們參與，並提供意見。

主席：請章委員孝嚴發言。

章委員孝嚴：主席、各位列席官員、各位同仁。本法條是爲因應加入WTO，兩岸經貿政策調整，因此適度開放陸資來台從事投資，並建立許可制。國民黨黨版條文原先也有制訂本條文，後來經過詳細研究，認爲可以刪除，而將相關規範回歸一般法律，如公司法。因爲這樣的規定，等於是重複了公司法的相關規定，對此，陳副主委的看法如何？

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。因爲憲法給了兩岸關係一個架構，在此架構下，我們依照行政程序法規定，將相

關規定予以納入，所以，乍看好像是有重複之處，但是，這部分，很難比照外國公司。

章委員孝嚴：原先是以持股比率加以規範。

陳副主任委員明通：這部分在許可辦法會加以規範。過去規定外資中陸資持有百分之二十以上者，就屬於是陸資，不可以進到台灣來，現在則把相關規定取消，另訂定一個陸資可以來台投資的辦法。至於陸資必須多少持股比率才屬於陸資，在許可辦法中會有較詳細的規定。

章委員孝嚴：本席以爲，本條文和公司法相關規定大部分重複，因此，建議這個條文可以不必存在。

陳副主任委員明通：在兩岸架構之下，讓人民很清楚了解其權利、義務，加上行政程序上又是如此要求，因此，我們才訂定這個法源依據。

章委員孝嚴：希望你們再作思考。

主席：請鄭委員國忠發言。

鄭委員國忠：主席、各位列席官員、各位同仁。剛才聽副主任委員這麼說，本席反而感到憂心，因爲以前還有百分之二十的限制，現在都沒有了。

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。我們是規劃在三分之一，而目前國際上大都是二分之一。

鄭委員國忠：請問所謂的主管機關如何界定？

陳副主任委員明通：是由經濟部投審會的相關單位所界定。

鄭委員國忠：由於台灣與大陸之間的特殊關係，我們才會制定兩岸關係條例。而在中國對我們還是敵對狀態的時候，一旦陸資開放，請問在媒體方面，有沒有做什麼限制？假設我們的媒體開放了三分之一，也就是說，他們在我們的媒體部分，投資達到百分之三十五時，未來的媒體是否也就操控在他們的手裡？如此一來，是否也將造成我們在形式上更加的困難？

陳副主任委員明通：在開放陸資來台的部分，一方面考慮到我們已經加入WTO，另一方面則考慮到大陸方面，對我們仍有敵對關係。因此，我們的處理是循序漸進的，目前只開放五十八項服務業。至於在媒體的部分，我們必須先考慮到他們是否讓我們投資，因爲這是相對性的，換言之，只有在他們開放給我們投資，我們才會相對的開放。

鄭委員國忠：他們是不可能開放的。

陳副主任委員明通：所以這個部分，目前並不在我們的五十八個項目裡面。另外，在教育方面我們也沒有開放，正因爲他們也沒有開放。所以這是相對的問題，必須做整體的考量。

鄭委員國忠：你們在條文裡只有很簡單的說，非經主管機關許可，本席認爲，似乎沒有什麼限制。

陳副主任委員明通：其實許可的本身，就是讓行政機關根據兩岸形勢的發展、在WTO的架構下與國家安全做整體的考量，目前在循序漸進的前提下，只開放了五十八項，因此，賦予行政機關許可權是非常重要的，尤其目前兩岸的關係是非常的動態與複雜。

鄭委員國忠：本席希望對於媒體的部分，陸委會一定要非常嚴格的把關。

陳副主任委員明通：我們一定會非常審慎的去做。

鄭委員國忠：如果他們以透過第三國的方式進來，我們又將如何規範？

陳副主任委員明通：已經規範在裡面了。

鄭委員國忠：請問壹週刊有多少陸資？

陳副主任委員明通：據我們所知，他是港資。

鄭委員國忠：港資不是陸資嗎？

陳副主任委員明通：這個部分受到港澳關係條例所規範。

鄭委員國忠：香港現在不是屬於中國大陸的嗎？

陳副主任委員明通：但事實上，是有點特殊。

鄭委員國忠：他仍然是一個國家。

陳副主任委員明通：除了兩岸關係條例以外，另外還有一個港澳關係條例。

鄭委員國忠：怎麼會如此複雜，難道香港現在不是中國的？

陳副主任委員明通：是的。但是，他是個特別行政區。

鄭委員國忠：怎麼這麼複雜。

陳副主任委員明通：沒辦法，我們必須學習如何與歷史相處。

鄭委員國忠：一旦澳門獨立，是否又要訂出個台澳關係法。

陳副主任委員明通：我們已經有個港澳關係條例了。

鄭委員國忠：如果西藏獨立，又要訂個台灣與西藏關係條例。反正只要中國有任何一個地方宣布獨立，我們就得另訂一個新條例，這豈不怪哉？

陳副主任委員明通：其實人的世界，有時候是千變萬化的。

鄭委員國忠：對於港資是否等同於陸資，我們應該非常清楚的界定。因爲如果等同的話，就應該受到一些約束。

陳副主任委員明通：其實是不同的，港資的部分，我們是儘可能比照外資辦理。

鄭委員國忠：這樣是很危險的。對於這點，本席仍希望你們要審慎思考。

陳副主任委員明通：好的，謝謝。

主席：請龐委員建國發言。

龐委員建國：主席、各位列席官員、各位同仁。本席認同你剛才的說法，畢竟港資與陸資的差別是滿大的。香港在九七回歸中國大陸以後，行政地位與歸屬上就有了改變。但是，以一個自由經濟的角度來看，香港應該比台灣更接近自由競爭市場。因此，若從制度本身的性質來看，可能會比從行政歸屬來看，更適合做爲界定港資與陸資的異同。

科技資訊委員會在電信法的部分，雖然還沒有完全通過，但是，對於第十二條，目前已經有了共識，也就是放寬外國人投資台灣電信事業的持股比例，從百分之二十放寬到百分之四十九。本席請問，對於外國人投資台灣的電信事業的持股比例，從百分之二十放寬到百分之四十九的部分，是否適用於陸資？

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。通訊事業的部分，目前我們對大陸開放的項目是，國際快遞陸地的運送部分與錄音服務業。但是，對於香港又是另外的考量。

龐委員建國：媒體、電信將來很有可能會被放在同一個平台上，換言之，未來可能會有越來越多的媒體，在同一個網路上流通。也就是說包括電視、電話、傳真、媒體、網路等，可能都會在同一個網路平台上使用。

陳副主任委員明通：這是科技進步的大趨勢。

龐委員建國：在這種狀況之下，所謂的內容提供者與硬體、網路或是傳輸的提供者，在目前也許可以區分，可是往後的發展趨勢，很可能會越趨整合。這也就是爲什麼在政府改造的問題上，有人提

到，將來可能要成立「傳播及資訊委員會」，正是因爲大家都預見了這個發展趨勢。請問在此情況下，陸委會有沒有預做先驅研究？以因應將來的大媒體潮。未來電信與媒體的界線越來越模糊，就像「美國線上」與「華納兄弟」一樣，也就是一個公司同時擁有電信與媒體。請問對於這種情形，你們要以電信來處理，還是以媒體來處理？

陳副主任委員明通：對於資訊進步的浪潮，陸委會將及早做研究與因應，因爲政府部門對於社會的反應，應該具有相當的敏感性。

龐委員建國：到目前爲止大家對於電信、媒體與基礎設施，仍當做是兩個不同的領域。事實上，未來的發展趨勢可能是會整合在一起的。

陳副主任委員明通：我們會掌握其發展趨勢。

龐委員建國：本席認爲，對其事業的分類，未來可能也要做些調整。另外請問，對於大陸資金，我們是以敵對體系，還是以全球性的分工體系，各自站在對其有利的基礎上，創造雙贏的局面來看待？對此，本席建議，陸委會應該採取比較平衡的立場，雖然目前是民進黨執政，但是對於彼此間的分合與利弊探討，本席認爲，仍不宜從敵對體系與所謂的保密防諜的角度來切入。

陳副主任委員明通：我們會掌握管理的必要性與正當性，現代的政府其實應該儘可能不要自找麻煩。但事實上，他們對待我們的情況，與其他國家之於我們，確實是有許多不一樣的地方，而這個不一樣，就容許我們存在管理的正當性。

主席：請沈委員智慧發言。

沈委員智慧：主席、各位列席官員、各位同仁。請問陳副主任委員，兩岸有沒有可能在ＷＴＯ的架構下做多邊談判？或是在有爭議時，依ＷＴＯ的爭議機制來處理？

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。這是雙方加入ＷＴＯ後，所擁有的權利與義務，我們也呼籲大陸方面，在經濟事務的部分，遇有爭議時，應該儘可能循這個管道來解決。

沈委員智慧：所謂的呼籲，是已經有這個窗口了？還是僅止於在立法院做這樣的呼籲？

陳副主任委員明通：相信大陸方面所得到的訊息，不僅止於這個部分。

沈委員智慧：所以到目前爲止，在ＷＴＯ所謂的多邊談判架構下，對有關爭議處理的機制，仍停留在理想與希望的狀況下，事實上，還沒有這方面的接觸，或是建立任何的機制。

陳副主任委員明通：這個問題，是否請即將出任ＷＴＯ副代表的鄧副主任委員來回答？

沈委員智慧：等一下再請他回答。本席先請教你其他的問題，本席在大陸曾看到，超過一千本以上有關ＷＴＯ方面的書籍，供人民瞭解在ＷＴＯ下的權利。可是在台灣的書店，本席所看到的卻不超過五十本。可見兩岸對於ＷＴＯ重視的程度，有很大的差距。這件事相對於我們，是否表現出，我們在這方面的研究做得太少了？

陳副主任委員明通：加強ＷＴＯ的知識與教育是非常的需要……

沈委員智慧：以中國大陸一個並非十分民主的國家，卻能有一千多本書在市面上公開販售，相較於我們，卻只有五十本不到的情況下，是否代表著我們在這方

面的努力，遠不及中國大陸？

陳副主任委員明通：畢竟兩個體制並不相同，我們是自由市場經濟，爲了加入WTO，我們已經準備了十年，對於該調整的部分，也都已經做過調整了。所以我們的制度與WTO所要求的制度相近性較高，但是，對對方而言，這卻是個新經驗，所以必須用更多的知識來學習。

沈委員智慧：本席認爲，第二十五條之一與第七十三條有相互關係，在中國大陸，不論我們在那邊投資幾天，都必須課稅，否則就會被捉起來關，而且會被判以重刑。但是，在台灣，你的規定卻是以天數來限制，而不是以實質發生的情形來課稅，請問我們不是一直說，要等同國民待遇嗎？

陳副主任委員明通：一百八十三天適用所得稅法是較爲優惠，但是，事實上，只要是有所得，就一定會課稅，而不是等到一百八十三天才開始課稅。

沈委員智慧：你有個一百八十三天的規範，卻還說是對等關係。

陳副主任委員明通：如果他們來，我們儘可能給他們國民待遇，所以才會有一百八十三天的優惠措施，但是，只要他們在這邊，有任何一毛錢的收入，就會納入每一毛錢的課稅，而不是到了一百八十三天才開始課稅。

沈委員智慧：另外，對於準備開放五十幾項的問題。

陳副主任委員明通：是五十八項。

沈委員智慧：本席非常支持所謂的對等關係的規定，只要他們不開放的，我們就不開放。但是，請問你們有沒有做過正面表列，對於大陸方面，到目前爲止，不讓我們投資的項目有哪些？本席認爲，只要將之正面表列出來，就可以知道我們對大陸的開放項目如何比照辦理，而只要他不讓我們投資的項目，我們也就不開放給他們。否則他們吸了我們的資金，我們又爲什麼不能也把他們吸回來呢？所以又何必規定個五十八項來做自我設限？另外，對於台灣的企業家，目前在大陸投資的項目有哪些，以及又有哪些項目，是目前尚未開放的，還有哪些項目是一定要合資，而哪些是可以獨資的；有關這部分的資料，是否在會後提供給本席或是本委員會。本席認爲，這個資料也可以做爲你們決策的參考依據。

陳副主任委員明通：我們在訂定許可辦法時會逐步的……

沈委員智慧：相信你目前無法說出究竟有多少項目？

陳副主任委員明通：現在沒有辦法。

沈委員智慧：這就表示你在訂定這個條文時，非常的模糊。因爲你並不知道自己手上有多少籌碼，像這樣，你又如何訂定出一個對等關係的條文？本席剛才聽到你說目前只有開放五十幾項，對於這個條文我們可以支持，但是，原則性……

主席：時間到了，請沈委員簡短發言。

請經濟部投審會嚴副執行秘書說明。

嚴副執行秘書重光：主席、各位委員。所有赴大陸投資的廠商，若是經過投審會核准的話，都會留下資料，目前我們是依據行業別來分。

沈委員智慧：行業別總共有多少項？

嚴副執行秘書重光：大約有五千多項。

沈委員智慧：有五千多項？可是你現在只開放五十幾項？他們把我們的錢都吸光了。五千之於五十，等於是百分之一的比率。別搞錯了，我們的目的是去吸他

們的資金來台的，當然；本席支持所謂的安全性考量，例如在媒體與銀行方面……

陳副主任委員明通：容我補充一下，剛才那個數據，一個指的是製造業，一個是服務業，其計算的基準不同。

沈委員智慧：你有沒有把他們都納入？相信本席沒有聽錯，你講了好幾遍，只有五十幾項。所謂的對等開放問題，本席只要釐清了以後，一定會支持你們，希望你們先把他們不准我們前去投資的項目有哪些，還有我們同意前往的項目有哪些，清楚的表列出來，同時對等開放，本席認爲，這才是泱泱大國的政府所應有的決策，所應有的思考方向。而不是小鼻子、小眼睛的只開放五十幾項，你們應該要大格局的開放。

陳副主任委員明通：這沒有問題，我們對於兩岸關係的處理，一向是大格局的。

沈委員智慧：所謂的沒有問題，可是幾千項的思考，而非五十幾項。

主席：時間到了。對於這個問題，事實上，就算我們不准他們過去，還是有人偷跑。反之，中國大陸規定不准的部分，就沒人敢過來，其差別就在這裡，而不只是用正面表列的方式，應該是先把握住對等原則。

沈委員智慧：所謂的對等原則，應該是他可以來的，我們就讓他來，而不可以去的，我們也就不讓他來。而不是只決定開放個五十幾項，本席認爲，這種思考模式是錯誤的。

陳副主任委員明通：我們是循序漸進的在進行。

沈委員智慧：請問你們或是投審會，有沒有做過這方面的研究，對於這十二年中，大陸方面分了幾個階段與項目，讓我們陸陸續續過去投資的？請問你們有沒有這方面的資料？今天之所以讓很多人感到政府政策不明的原因，就是因爲你們都是從技術面來思考問題，而非以政策面來思考，所謂的政策面，就是如何對等開放的問題。本席至今仍看不到你們的政策面爲何，基本上，本席非常支持對等開放的政策，因爲他拿走我們的錢，我們當然也應該拿回他們的錢。

主席：請陸委會鄧副主任委員說明。

鄧副主任委員振中：主席、各位委員。我們目前是採循序漸進的方式。

沈委員智慧：你們有無進行研究大陸在這十二年當中分成幾階段讓我們陸續進入？基本上，投審會應該也有這樣的資料，今天你們會讓民衆覺得政策不明確，就是因爲你們現在只針對技術面提出五十八項的規定，總之，本席看不到你們在政策面的看法，你們的政策到底是什麼？

鄧副主任委員振中：委員說的這些資料都在他的承諾表中明白的表示了，所以我們很清楚大陸在各階段要開放的東西爲何，現在大家所討論的是第一個階段開放的五十八項，爾後則是看他們開放的程度，然後再看看社會的反應。

沈委員智慧：但到現在爲止，只有開放這五十八項。

鄧副主任委員振中：對等原則是考慮的因素之一，我們還有其他的因素要考慮。

沈委員智慧：對等是第一優先，即確保台灣人民權利是第一優先，本席同意你們及對方分階段的來開放，但你們要告訴我是如何分階段的，就是告訴我們政策面的看法，而不是只是告訴我們技術面要開放幾項而已，如果技術官僚就夠了，幹嘛還要你們決策官僚呢？本席在大陸讀書時所研究的就是這方面的問題，

同時想了解在對等原則下，他們是如何看待我們的，事實上，大陸在這方面的資料就有一千多本，反觀台灣卻只有五十幾本，可見兩岸在WTO在研究上是差距很大的，本席很擔心屆時在WTO中我們會節節敗退，總之，本席支持你們開放的政策，但你們還是要告訴我們政策的內容是什麼，至於這五十幾項的內容，本席並不需要知道。

鄧副主任委員振中：本人承認他們這方面的書很多，但並不表示他們的業者、官員或是社會就可以行使高於我們的權利，反觀我們，則是一個相當開放的社會，像leader雜誌、天下雜誌等，都有很多關於WTO的討論，只是未印製成書本而已。

沈委員智慧：本席同意你們用這種歪理的解釋方法，但你們的政策是什麼？

鄧副主任委員振中：關於大陸陸資投資的部分我們有幾個考慮因素，投資房地產部分已經解決了，投資製造業部分，我們還要再考慮一下，投資服務業部分，我們在政策上要考慮的是第一、那些才是對台灣最有利的項目，比方說委員提到的電信、教育服務、大眾傳播服務等，都應有國家整體的考慮。第二、我們對WTO的義務到底是什麼？第三、對等開放的情況是如何？各位要知道，他們表面上是開放，但實際上內部卻有很多障礙，比方說他們表面開放銀行的經營，但實際上卻把門檻訂的很高，讓外面無法進駐等，總之，這些都應納入考量才是。

沈委員智慧：你們應該可以得到相關的情報，而且也應列入決策的參考、依據，可是你們並不是這樣來思考，只提出五十幾項技術性的規定。本席以為，如果你們很坦白的告訴我們，比方說對方在工業部分開放的內容是什麼，而我們在製造業方面也相對的開放某些內容，以吸收對方的資金，同時增加民眾的就業機會，或者我們要分階段開放，以保護台灣的產業等等，不管如何，本席都支持，但重點是你們要把這些內容告訴我們，而不是只告訴我們這五十幾項技術性的規定，這種太技術性的問題，實在不應該拿來立法院討論。

鄧副主任委員振中：我們也嘗試用這樣的方式向委員說明，包括如何開放對我們最好、對方是真開放還是假開放等。

沈委員智慧：所以你們才要進行研究。

鄧副主任委員振中：所以我們經過整體考量後提出這五十八項規定，事實上，這是一個非常繁雜的過程，而且主管單位都不一樣。

沈委員智慧：本席只要知道你們的政策是什麼，思考邏輯是什麼以及現階段已經准許赴大陸的製造業是那一些，而對方製造業如果要來台灣投資，你們准許嗎？

鄧副主任委員振中：製造業投資跟WTO沒有關係，所以我們先處理服務業的部分。

沈委員智慧：所以這五十幾項中不包括製造業，只有服務業，台灣現在製造業都外移，呈現被抽空的狀態，這部分你們不列為第一優先，反而先處理服務業，這不是圖利大陸人嗎？

鄧副主任委員振中：應該不是這樣。

沈委員智慧：台灣製造業出走的情況很嚴重，現在竟不開放陸資的製造業來台，本席真不知你們的頭殼在想什麼，還是你們認為台灣的未來只有服務業，製造業一點都不重要。

鄧副主任委員振中：話不是這麼說。

主席：請副主委私下再向委員說明，請錢林委員慧君發言。

錢林委員慧君：主席、各位列席官員、各位同仁。大陸表面上開放很多，事實上的限制卻是很多，反觀台灣，開的門窄窄的，但漏洞非常多。對此，陳副主委的看法爲何？

主席：請陸委會陳副主任委員說明。

陳副主任委員明通：主席、各位委員。所以在開放的過程中就要有效管理。

錢林委員慧君：規範大陸人士來台居留的規定除了兩岸人民關係條例外，還有沒有其他的規定？

陳副主任委員明通：兩岸人民關係條例清楚的規定，大陸地區人民非經許可，不得進入台灣，至於許可辦法則由各相關單位來訂定，比方說觀光部分，觀光局就會訂定相關的細則辦法。

錢林委員慧君：本席談的是居留的部分。

陳副主任委員明通：如果是來投資或是做生意，可能就必須依據相關的辦法。

錢林委員慧君：海外的大陸地區人民符合幾項情形後，他們可以依照護照條例第九條持普通護照經由第三國來台灣，副主委知道這件事嗎？基本上，這是一個很大的漏洞，因爲有當地居留權、在海外居留四年以上可以進來台灣外，基於政治、經濟、社會、科技、教育、文化、體育、僑務、宗教或人道特殊的考量，他們也可以進來台灣，老實說，這些漏洞可以讓要進來台灣的人不再受兩岸人民關係條例的限制，即他們只要持普通護照就可以經由第三國來台灣。

陳副主任委員明通：可否請法政處劉處長代爲說明？

主席：請陸委會法政處劉處長說明。

劉處長德勳：主席、各位委員。委員後面提到的幾個類別，在現行的許可辦法中，關於數量的部分，我們都有加以限制，每年最高是六十位。再者，我們要求的條件也很高，比方說教育方面，要求高到需得到諾貝爾獎者或是需爲國際知名人士者才可以來台灣。

錢林委員慧君：這方面的資料你們有調查過嗎？

劉處長德勳：每年都有進行檢討。

錢林委員慧君：去年持中華民國護照來台居留的有多少人？據了解，去年以僑胞身分來台居留的有二十八萬七千六百六十九人，的確，僑胞不一定全部來自大陸，但是外交部也好，境管局也好，根本不知道這些人來自那裡，所以這些持普通護照來台的大陸人士，也應列入兩岸人民關係條例的規範中。

劉處長德勳：目前在海外的大陸人士，兩岸人民關係條例有一設定標準，即有規定需經過一定的時間，他們才不受兩岸人民關係條例的限制。

錢林委員慧君：據說是四年才能跳脫該條例的限制，據統計，這幾年的僑胞人數有二十幾萬人，而多少人是在不受兩岸人民關係條例限制下進來台灣的，對此，外交部表示不知道，境管局也說不知道，則到底有多少人是藉此漏洞進來台灣的。

此外，台灣是移出的國家，像大陸結婚的配偶，在台灣待了三個月後還是得回去大陸，在台灣的外國女婿或是媳婦，一旦他們先生或老婆去世，你們也不讓他們繼續在台灣居住，可見台灣不是一個移入的國家，所以針對這些以僑胞身分來台居留的人，到底對台灣有無影響呢？總之，本席非常擔心這是明修棧道，暗渡陳倉，即海外大陸人士藉著僑胞身分來台到底對台灣安全是否有影響

呢？老實說，加入WTO則是另外一回事，據日本的友人告訴本席，如果大家都加入WTO，則大陸就完蛋了，因爲大陸仿冒品很多，若完全依照WTO的規定來實施，大陸恐怕無法生存下去。反觀台灣開的門窄窄的，但漏洞非常多，像本席提到持普通護照來台灣的例子，總之，希望你們能多多了解並探討之。謝謝。

主席：請問各位，對第七十三條有無異議？（無）無異議，通過。會議延長到本案處理完畢。

進行第九十三條之一。

第九十三條之一　違反第七十三條第一項規定從事投資者，主管機關得處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰及停止其股東權利，並得限期命其停止或撤回投資；屆期仍未改正者，並得連續處罰至其改正爲止；屬外國公司分公司者，得通知公司登記主管機關撤銷或廢止其認許。

違反第七十三條第四項規定，應申報而未申報或申報不實或不完整者，主管機關得處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並限期命其申報、改正或接受檢查；屆期仍未申報、改正或接受檢查者，並得連續處罰至其申報、改正或接受檢查爲止。

依第七十三條第一項規定經許可投資之事業，違反依第七十三條第三項所定辦法有關轉投資之規定者，主管機關得處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並限期命其改正；屆期仍未改正者，並得連續處罰至其改正爲止。

投資人或投資事業違反依第七十三條第三項所定辦法規定，應辦理審定、申報而未辦理或申報不實或不完整者，主管機關得處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並得限期命其辦理審定、申報或改正；屆期仍未辦理審定、申報或改正者，並得連續處罰至其辦理審定、申報或改正爲止。

投資人之代理人因故意或重大過失而申報不實者，主管機關得處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。

主管機關依前五項規定對投資人爲處分時，得向投資人之代理人或投資事業爲送達；其爲罰鍰之處分者，得向投資事業執行之；投資事業於執行後對該投資人有求償權，並得按市價收回其股份抵償，不受公司法第一百六十七條第一項規定之限制；其收回股份，應依公司法第一百六十七條第二項規定辦理。

主席：請問各位，對第九十三條之一有無異議？（無）無異議，通過。

張委員清芳提出一附帶決議，其內容如下：「有關大陸地區台商及台籍員工之課稅問題，陸委會及相關單位應積極進行研商，提出修正條文。」

主席：請問各位，對本項附帶決議，有無異議？（無）無異議，通過。

台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案已全部審查完竣，提報院會，院會討論本案時，推請葉委員宜津補充說明。

高委員明見提出書面意見，列入紀錄刊登公報，請行政院大陸委員會書面說明。

高委員明見書面補充意見：

針對行政院函請審議「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」中，爲賦予大陸地區台商子弟學校設置之依據增訂的第二十二條之一，由於

本席對於台商相關權益著墨甚深，認爲此新增條文立意甚佳，但本席認爲既然此條文旨在於協助解決台商及其員工子女教育之問題，顯然仍有美中不足之處：

有鑒於加入WTO後情勢之變化，不僅國外學校可來台設分校，台灣亦可至他國設分校。而基於中國大陸與台灣同文同種的易達性，所以至對岸設校理應也將是未來發展之趨勢，雖礙於目前的法令限制，但已經有部份大專院校陸續至大陸開設進修班課程，授課對象不僅包括台商亦包括大陸當地民衆。面對這樣的發展變化，請問陸委會僅許可高中以下學校至對岸設校，是否太劃地自限？與此同時，在廣設私校的政策下，台灣目前許多大專院校均面臨已招生不足的情形，前進大陸設校招生是否也應納入考量，同時可收促進兩岸文教交流之實？

主席：今日會議到此結束，現在散會。

散會（十二時十九分）